

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

POSGRADO
ESPECIALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR
PÚBLICO

TITULO TRABAJO FINAL

Responsabilidad Fiscal y Transparencia. Situación Actual y
Perspectivas para su eficiente aplicación en la República
Argentina.

Autor: Diego M. Pascuas

Director: Cdor. Guillermo Navia

Año: 2018

Contenido

I. OBJETIVO	5
II. RESPONSABILIDAD FISCAL Y REGLAS FISCALES	5
II.1. Introducción. El Consenso de Washington y las Reformas de Primera y Segunda Generación	5
II.2. Definiciones	11
II.3. Objetivos	14
II.4. Características	14
II.5. Clasificación	17
III. NORMAS DE TRANSPARENCIA	18
III.1. Aspectos Generales	18
III.2. Informes Financieros a ser Preparados por el Gobierno	22
IV. CUESTIONES SOBRE LA RENDICION DE CUENTAS	27
V. ANTECEDENTES EN ARGENTINA	37
V.1. Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional	37
V.2. Ley Nº 25152 de Administración de los Recursos Públicos	38
V.3. Ley Nº 25.235 Ratificación de Acuerdo suscripto por Gobernadores en ejercicio y electos de las Provincias, con el nombre de Compromiso Federal	39
V.4. Ley Nº 25.400 Ratificación de Acuerdo denominado "Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal" y su addenda suscripta por los Gobernadores e Interventor Federal, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional	40
V.5. Ley Nº 25.453 Ley de Equilibrio fiscal. Déficit Cero.	40
V.6. Ley Nº 25.570 Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Decreto Nº 2263/02 Programa de Financiamiento ordenado de las Finanzas Provinciales.	41
V.7. Ley Nº 25.917 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal	43
VI. DESARROLLO DEL REGIMEN GENERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	46
VI.1. Introducción	46
VI.2. Órganos del Régimen	47
VI.2.1. El Consejo Federal	47
VI.2.2. El Comité Ejecutivo	48
VI.2.3. Auditoria	49

VI.3. Reglas Fiscales	49
VI.3.1. Reglas Cualitativas	49
VI.3.2. Reglas Cuantitativas.....	52
VI.3.3. Reglas de Procedimiento.....	54
VI.3.4. Operaciones de Crédito Público.....	54
VI.3.5. Información mínima a presentar	55
VII. FRACASO, CRISIS ACTUAL Y PERSPECTIVAS	56
VIII. NUEVO REGIMEN FEDERAL DE BUENAS PRACTICAS Y RESPONSABILIDAD FISCAL	60
VIII.1. Principios.....	60
VIII.2 Lineamientos.....	61
VIII.3. Nuevo Régimen. Modificaciones introducidas por Ley N° 27.428	62
IX. CONCLUSIÓN	65
Bibliografía.....	71

A

ANTECEDENTES EN ARGENTINA	37
Aspectos Generales	18
Auditoria	49

C

Características	14
Clasificación	17
CONCLUSION	65
CUESTIONES SOBRE LA RENDICION DE CUENTAS	27

D

Definiciones	11
DESARROLLO DEL REGIMEN GENERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL	46

E

El Comité Ejecutivo	48
El Consejo Federal	47

F

FRACASO, CRISIS ACTUAL Y PERSPECTIVAS	56
--	----

I

Información mínima a presentar	55
Informes Financieros a ser Preparados por el Gobierno	22
Introducción	46
Introducción. El Consenso de Washington y las Reformas de Primera y Segunda Generación ..	5

L

Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional	37
Ley Nº 25.235 Ratificación de Acuerdo suscripto por Gobernadores en ejercicio y electos de las Provincias, con el nombre de Compromiso Federal	39
Ley Nº 25.400 Ratificación de Acuerdo denominado "Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal" y su addenda suscripta por los Gobernadores e Interventor Federal, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional	40
Ley Nº 25.453 Ley de Equilibrio fiscal. Déficit Cero.	40
Ley Nº 25.570 Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Decreto Nº 2263/02 Programa de Financiamiento ordenado de las Finanzas Provinciales	41
Ley Nº 25.917 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal	43
Ley Nº 25152 de Administración de los Recursos Públicos	38
Lineamientos	61

N

NORMAS DE TRANSPARENCIA	18
NUEVO REGIMEN FEDERAL DE BUENAS PRACTICAS Y RESPONSABILIDAD FISCAL ..	60
Nuevo Régimen. Modificaciones introducidas por Ley Nº 27.428.	62

O

OBJETIVO	5
Objetivos	14
Operaciones de Crédito Público.	54
Órganos del Régimen	47

P

Principios.	60
--------------------------	----

R

Reglas Cualitativas	49
Reglas Cuantitativas	52
Reglas de Procedimiento.	54
Reglas Fiscales	49
RESPONSABILIDAD FISCAL Y REGLAS FISCALES	5

I. OBJETIVO

El siguiente trabajo tiene por objetivo repasar los distintos tipos de reglas macro fiscales implementados en la Argentina, en los tres niveles de gobierno, a partir del proceso de reforma iniciado en la década del 90`. En dicho sentido se realizará un aporte con el fin de darle operatividad a esas reglas buscado se logre estabilidad presupuestaria, transparencia y rendición de cuentas, considerando la dificultad que plantea la gran diversidad de inconvenientes que presentan el gobierno central y 24 jurisdicciones subnacionales.

II. RESPONSABILIDAD FISCAL Y REGLAS FISCALES

II.1. Introducción. El Consenso de Washington y las Reformas de Primera y Segunda Generación

Al inicio de la década del 90, luego de la caída del muro de Berlín, el socialismo como sistema económico estaba siendo cuestionado y abandonado. La crisis de la deuda tanto interna como externa, empieza a hacer replantear los principales temas de políticas de gobierno en los países en vías de desarrollo¹. Acompañando a esto, en América Latina y el Caribe se cristalizaban una serie de desajustes originados hacía más de dos décadas, producto de inconsistencias en los sistemas previsional, educativo, de salud y en las empresas públicas con déficits estructurales.

En esos momentos algunos círculos económicos empezaron a formular un listado de medidas de política económica con el fin de orientar a los países en desarrollo y a los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, entre otros), a la hora de valorar y evaluar avances en materia de ortodoxia en los primeros, que solicitaban ayuda a los segundos. Así surge el “**Consenso de**

¹ El inicio de la crisis de deuda en Latinoamérica se exterioriza el 20 agosto de 1982 cuando el Secretario de Hacienda de México Jesús Silva - Herzog Flores afirmó que su país ya no sería capaz de pagar su deuda. Se anunció una moratoria de 90 días, renegociación de plazos de pago y nuevos préstamos para cumplir con los vencimientos.

Washington” mediante un conjunto de reglas que posibilitaban un ambiente de transparencia económica.

El autor de la primera formulación fue John Williamson en su artículo “lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de política económica”².

El mismo consta de 10 temas en los que los Organismos Internacionales, el Congreso de los Estados Unidos, los altos cargos de la Administración y los principales expertos consensuan.

Dichos temas son:

- Disciplina presupuestaria.
- Cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a áreas de salud, educación y/o infraestructura).
- Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y alícuotas marginales moderadas.
- Liberalización financiera, especialmente en la tasa de interés.
- Establecer un tipo de cambio competitivo.
- Liberalización comercial.
- Apertura a la entrada de Inversiones Extranjeras Directas.
- Privatizaciones.
- Desregulaciones.
- Garantías de los Derechos de Propiedad.

El principal problema del Consenso es que deja afuera los temas de **equidad y la redistribución de riqueza**.

El Consenso de Washington da origen a las reformas de primera y segunda generación que se desarrollaron en la mayoría de los países de América Latina.

Las reformas de primera generación han sido catalogadas como de características neoliberales, por estar sustentadas en un cuerpo teórico que impulsa el ajuste, la disciplina fiscal, la reducción del papel del Estado, el control del gasto público, la desregulación de los mercados, entre las principales medidas.

² “What Washington Means by Politic Reform”. Publicado en Williamson, John; Latin American Adjustment: How Much Has Happened? (Washington, DC: Institute For International Economics, 1990)

En Argentina, en la década del 90' se da inicio a una profunda reforma y ajuste tanto del aparato estatal como de las políticas públicas. Esta primera reforma priorizó el ajuste de las cuentas públicas y la desregulación del sistema económico.

Se sancionan las Ley N° 23.696 de Reforma de Estado y la Ley N° 23.697 de Emergencia Económica, constituyendo las bases de una política de privatizaciones de las empresas del Estado, venta y concesión de activos, desregulación de mercados y transferencia de servicios y bienes hacia los Estados Subnacionales.

La Ley de Reforma de Estado define la restructuración del aparato estatal dándole prioridad a las funciones de seguridad, defensa, justicia y relaciones exteriores, ocupándose, en concurrencia con el sector privado, de la seguridad social, educación y salud.

La Ley de Emergencia Económica se basa en la suspensión de subsidios, subvenciones y regímenes de promoción industrial que determinaban gran parte del déficit fiscal. Adicionalmente se congelan las vacantes de personal existentes, se inicia un proceso de reubicación de los recursos humanos y se aplica un proceso de retiro voluntario del personal.

El 1ro. de abril de 1991 nace el "Plan de Convertibilidad", el cual estableció un nuevo régimen regulatorio del sistema monetario acompañado por una profunda reforma del sistema tributario y control gasto público basado en la necesidad de mantener constante el equilibrio fiscal. Las provincias debieron ajustar sus cuentas fiscales e iniciar un proceso de privatización de sus bancos oficiales, empresas y servicios públicos y transferir su sistema previsional a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).

Por otra parte, comenzaron a desarrollarse políticas de modernización en la Administración Pública con la Ley de Administración Financiera con una visión sistémica del Estado, por un lado, y un sistema de carrera de personal (SINAPA) como otro de los pilares.

Continuó dicho proceso con una profunda reforma en el Sistema Previsional pasando del sistema de reparto al sistema de capitalización individual surgiendo las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Este proceso se complementa con cambios en el Sistema Educativo, en el Sistema de Salud y en las regulaciones de las relaciones laborales.

En el año 1994 se produce la reforma de la Constitución Nacional estableciendo la figura del Jefe de Gabinete con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación ejerciendo la administración general del país. Se le impone la obligación de concurrir al mismo como mínimo una vez al mes a informar la marcha del gobierno. Esta reforma normatiza mayor intervención del Poder Legislativo en los asuntos públicos. Da mayores atribuciones y competencias a las Provincias y otorga autonomía a los municipios.

Ese mismo año se sanciona la Ley N° 24.354 creando el **Sistema Nacional de Inversión Pública** con el fin de contar con un flujo continuo de proyectos de inversión en un Banco de Proyectos (BAPIN), de esta forma se persigue una mejora en la eficacia y eficiencia en la ejecución de la inversión en la obra pública.

A fines del año 1994 se empieza a percibir la dificultad de mantener un superávit fiscal. El modelo de convertibilidad hace necesario generar excedentes presupuestarios con el fin de pagar los servicios de la deuda y mantener el valor de la moneda.

Las demandas de la sociedad civil hacia una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones del Estado como así también una mejor asignación de recursos y distribución del ingreso, originó un nuevo programa de reformas en la Administración Pública tendientes a mejorar la gestión y eficientizar el gasto. Esto da inicio a la llamada “Reforma de Segunda Generación” con el objetivo de profundizar las políticas de modernización y reforma administrativa.

Esta reforma tal como la primera incide en todos los niveles del Estado, incluyendo el sistema de seguridad social.

Los objetivos principales:

- Políticas públicas eficaces.
- Satisfacer demandas sociales.
- Armonizar los conflictos.
- Redistribuir la riqueza y desarrollar la equidad.
- Prestar servicios de calidad para los usuarios.
- Incrementar la inversión en infraestructura básica.
- Eficientizar los sistemas de recaudación.
- Incrementar la cobertura de los servicios sociales básicos (salud, educación, acción social, etc.).
- Proteger el medio ambiente.

Los lineamientos básicos de este proceso están determinados en la Ley N° 24.629.

El capítulo I tiene normas complementarias sobre la ejecución presupuestaria básicamente sobre exposición de clasificación geográfica para actividades y proyectos; erogaciones presupuestarias presentadas en incisos y partida principal, obligación para el Poder Ejecutivo de presentar trimestralmente la ejecución presupuestaria en el Congreso, obligación de que toda ley que incorpore gastos debe tener la financiación de los mismos, entre los puntos más importantes.

El Capítulo II se refiere específicamente a la “Reforma Administrativa” que según lo establecido en el artículo 6to. tiene el propósito de “mejorar el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados por las distintas jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, así como su financiamiento hasta el 31 de diciembre de 1996”.

Con el fin de cumplir este objetivo en su artículo 7mo. delega las facultades en materia de administración en el Poder Ejecutivo, para poder realizar la reorganización del Sector Público Nacional, lograr con mayor eficiencia y racionalización del mismo, mediante la modificación, fusión, transferencia de organismos a las provincias, **previo acuerdo**, y supresión total o parcial de objetivos, competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado innecesario.

Para cumplir con los objetivos enunciados, en su artículo 8vo. la ley le da las siguientes atribuciones al Poder Ejecutivo Nacional (PEN):

- Centralizar, fusionar, transferir a las provincias, previo acuerdo, reorganizar o suprimir, parcialmente, Organismos Descentralizados creados por ley.
- Disponer la supresión total de los Organismos Descentralizados creados por ley sólo cuando se asegure el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado que pudiesen estar atendidas por dichos organismos y no impliquen la eliminación de funciones o roles que tengan directa incidencia en el desarrollo regional o comunitario.
- Disponer la supresión de recursos propios de la Administración Central a su cargo o de afectaciones específicas establecidas por ley, salvo aquellas afectaciones destinadas a las provincias o a financiar gastos de la seguridad social.
- Proceder a la privatización de actividades relacionadas con la prestación de servicios periféricos y la gestión de producción de obras o bienes que se encuentren a cargo de jurisdicciones o entidades de la Administración Central, sin que esto implique la declinación de servicios esenciales y en la medida que se logre una mayor eficiencia en su realización, mejores servicios a los usuarios o a la comunidad, con una disminución de sus costos o una mejor asignación de los recursos públicos destinados a estos fines. Para generar más empleo se dará preferencia en las mismas a las pequeñas y medianas empresas y a los microemprendimientos, otorgando mayor preferencia a aquellas integradas por personal que se acoja a programas de retiro voluntario.

A través de su artículo 11vo. designa autoridad de aplicación al Jefe de Gabinete de Ministros.

El artículo 14vo. dispone que los actos realizados por las facultades delegadas dispuestas en los artículos 6to., 7mo. y 8vo. estarán sujetos al control previo de la Comisión Mixta de Reforma de Estado y de Seguimiento de Privatizaciones establecidas por la ley N° 23.696.

(LAS HERAS, 2010) enuncia los principios básicos de la reforma financiera:

- Enfoque Sistémico.
- Aplicación de Técnicas de Administración en General.
- Valoración del Principio de la Realidad Económica. A partir del cual se comprende el sentido de uno de los aspectos más controvertidos de la Reforma en cuanto a la aplicación del principio del devengado para los gastos y recursos, en línea con los principios internacionales generalmente aceptados. Esto lleva a sustituir el momento del compromiso por el del devengamiento, al solo efecto de definir el resultado económico-financiero anual.
- Sujeción Irrestricada al Objetivo del Equilibrio de las Cuentas Públicas.
- Control Integral a los Actos de Gobierno.

II.2. Definiciones

Existen definiciones acotadas y otras que son más amplias en relación a lo que se entiende por “Responsabilidad Fiscal”; esta apertura está relacionada con las formas por las cuales se introducen en la sociedad dichos principios. Esto implica que en países que se administraron bajo principios de prudencia, entienden y definen a la Responsabilidad Fiscal a esta forma de accionar. Por otro lado, los países que históricamente no son estables entienden la misma desde una óptica más legal, es decir que se ve manifiesta como algún instrumento jurídico.

Dentro del enfoque legal, (LIENERT, 2010) define como Responsabilidad Fiscal al “conjunto de leyes de alcance limitado que presenta reglas y procedimientos relacionados a tres principios presupuestarios: rendición de cuentas³, transparencia y estabilidad.

³ Como traducción de accountability. El vocablo inglés abarca no solo conocer los resultados de una gestión, sino que incluye la responsabilidad por dichos actos. (LIENERT, 2010)

Según (MELAMUD, 2009) “es un concepto amplio que se puede aplicar por medio de reglas o de una política discrecional que priorice prudencia en la gestión de la política pública. Su opción puede ser formal cuando explícitamente se realiza una enmienda a la Constitución, se sanciona una norma jurídica o una disposición administrativa; o bien implícita como un contrato social cuando un Estado tradicionalmente mantiene sus cuentas en equilibrio”.

En cuanto a las reglas fiscales, en un sentido amplio (ALESINA , y otros, 1996) las definen como “un conjunto de normas y regulaciones con las que se elabora, aprueba e implementa el presupuesto”.

En sentido estricto, (KENEDDY, y otros, 2001) se refieren a “aquella restricción constitucional o legislativa en la política fiscal que especifica algún tipo de límite en las variables fiscales, tales como saldo presupuestario, deuda, gastos o impuestos, que se aprueba generalmente junto a una regulación del procedimiento de elaboración, discusión parlamentaria, ejecución y control presupuestario”

Para (GORBACHO , 2012) “Constituyen propósitos explícitos de las autoridades de mantener la disciplina, sostenibilidad y transparencia de la política fiscal en el corto y largo plazo que se establecen en el marco legal que gobierna la política presupuestaria”.

Las reglas fiscales o macrofiscales son parte integrante de las instituciones del presupuesto. Dichas instituciones son el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas acorde con las cuales los presupuestos son elaborados, aprobados e implementados (BOLIVAR , 2012). Tienen dos características:

- Mientras los beneficios de los programas públicos tienden a estar concentrados ya sea geográficamente o en forma sectorial, los costos tienden a financiarse de un **fondo de recursos comunes**.
- El presupuesto es el resultado de un **proceso de decisión colectiva** que involucra una variedad de agentes (legisladores, ministros que efectúan gastos, ministros de economía que los

restringen, la burocracia), cada uno de los cuales tiene sus propios incentivos.

Dado que la mayoría de estos agentes involucrados en el proceso de presupuesto representan intereses geográficos o sectoriales, la combinación de estas características de los presupuestos públicos puede generar una sobreutilización de los recursos comunes y resultar en un gasto y en un déficit excesivos.

Para este autor se presentan tres tipos de reglas fiscales o presupuestarias:

- Numéricas.
- De Procedimiento.
- De Transparencia.

Con la aplicación de las mismas se busca evitar la discrecionalidad, de forma tal que dichas reglas sirvan de ancla para las autoridades gubernamentales.

Son normas de procedimiento para elaborar y ejecutar el presupuesto con mayor grado de transparencia y previsibilidad. El inconveniente que presentan en Argentina es que cada vez que se ha intentado poner normas o instaurar un Régimen Integrado de Responsabilidad Fiscal fue originado por crisis estructurales (principalmente de deuda) y exigido por Organismos Internacionales de Crédito y no por convencimiento de los beneficios que trae el mismo.

Para el (FISCAL AFFAIRS DEPARTMENT, 2009) (Departamento de Asuntos Fiscales de los Estados Unidos) “las reglas fiscales se definen como una restricción permanente de la política fiscal a través de límites numéricos en los agregados presupuestarios”.

Algunos países adoptan leyes de este tipo fundamentalmente por los componentes de Rendición de Cuentas y Transparencia (como es el caso de Australia y Nueva Zelanda). Aquí el objetivo es fortalecer el sistema democrático. Distinto es el proceso de Argentina el cual surge con fines de ajuste fiscal de las cuentas públicas nacionales como subnacionales.

II.3. Objetivos

El objetivo principal es mejorar la confianza de la sociedad en que las cuentas fiscales serán predecibles, de manera tal que la sustentabilidad fiscal sea un objetivo compartido por todos los gobiernos.

A través de las reglas fiscales se pretende evitar la discrecionalidad, de tal forma que las mismas sirvan de ancla para las autoridades, así se previene el problema de la inconsistencia temporal y se produciría una mejora en la formación de las expectativas de los agentes económicos.

El problema es establecer un balance ya que con las mismas se limita el poder estabilizador que las actuaciones de los gobiernos tienen sobre los ciclos económicos. Aquí surge la importancia de los estabilizadores automáticos para contrarrestar dicha rigidez.

Hay cuatro tipos de reglas teniendo en cuentas sus objetivos:

- Las que establecen la obligatoriedad del equilibrio presupuestario o trabajan sobre metas de resultados fiscales.
- Las que fijan límites en el nivel del gasto.
- Reglas que fijan metas en los ingresos.
- Basadas en el balance estructural o que ajustan por el ciclo económico.

II.4. Características

(KOPITS, y otros, 1998) en un trabajo para el Fondo Monetario International identifican las principales características que deben cumplir las reglas fiscales. Las mismas son:

- Estar bien definida, en cuanto al indicador que se quiere controlar, como al alcance institucional que deben tener (organismos sometidos a la regla y responsabilidades en caso de incumplimiento) y a las cláusulas de escape específicas (circunstancias excepcionales por las que se permite el incumplimiento), de esta

forma se evitan ambigüedades que se materialicen en la aplicación ineficaz de la misma.

- La transparencia, principalmente en las operaciones de las autoridades incluyendo aspectos relativos a la contabilidad y los convenios institucionales para computar el déficit y la deuda.
- Ser consistentes con la consecución de los objetivos generales de la política económica establecida por las autoridades.
- Deben ser sencillas (es decir comprensibles por los agentes económicos y fáciles de evaluar), flexibles (que las autoridades puedan reaccionar ante factores exógenos que queden fuera de su control y afecten de forma fundamental a las finanzas públicas) y aplicables. Sin embargo, estas tres dimensiones de las reglas de política fiscal suelen estar negativamente relacionadas, de forma que si se mejora en una de ellas suele producirse algún deterioro en las otras dos.
- Deben ser consistentes tanto internamente como con otras políticas y reglas macroeconómicas.
- Para que alcancen su objetivo, tienen que ser mantenidas con políticas eficientes, como pueden ser las reformas estructurales necesarias para cumplir los objetivos.
- Por último, es deseable que las reglas fiscales estén recogidas en algún estatuto, ley o tratado internacional, donde también se establezcan aquellas cuestiones relativas a la vigilancia de las mismas y las posibles sanciones que se aplicarían en caso de incumplimiento de alguna regla.

(TANZI, 2006) describe que deben cumplirse cinco premisas para que la aplicación de las reglas cumpla su cometido, a saber:

- Premisa 1: Existencia de un “cerebro o nervio central” que pueda tomar todas las decisiones. Esto implica:
 - a) Una forma unitaria de gobierno.
 - b) Un presupuesto unificado.

c) Un Presidente o Primer Ministro con el poder político para establecer los objetivos deseados y cambiar los instrumentos de política en la dirección y magnitud deseada.

- Premisa 2: Los representantes del gobierno tienen únicamente interés público de los ciudadanos en su mente cuando toman decisiones de política. No están influenciados por intereses personales, o por intereses de grupos de presión ni de áreas geográficos. No existen cabildeos efectivos operando fuera del proceso electoral y no hay atisbos de corrupción, búsqueda de renta o la “captura del Estado”⁴. Los hacedores de políticas evitan las políticas públicas “populistas” aunque las mismas puedan colaborar en ganar las próximas elecciones. Además, el ciclo electoral no tiene impacto en las decisiones presupuestarias.

- Premisa 3: Cuando se toman decisiones presupuestarias, los gobiernos cuentan con los mejores análisis económicos y monetarios. Estos análisis están basados en información confiable, proyecciones imparciales y realizadas sobre principios económicos aceptados que establecen una perfecta relación entre los cambios en los instrumentos de política y los cambios en los objetivos de la política.

- Premisa 4: El uso de leyes como único instrumento, asumiendo que no hay “ruido” entre lo que la ley manda y lo que finalmente se hace.

- Premisa 5: El Poder Ejecutivo tiene el máximo control sobre los proyectos y aprobación de los proyectos de ley, principalmente en materia fiscal y económica. Lo que a su vez además presume que a) Es la rama ejecutiva de gobierno la que, con claros límites constitucionales, debe controlar los instrumentos de política económica, no el parlamento.

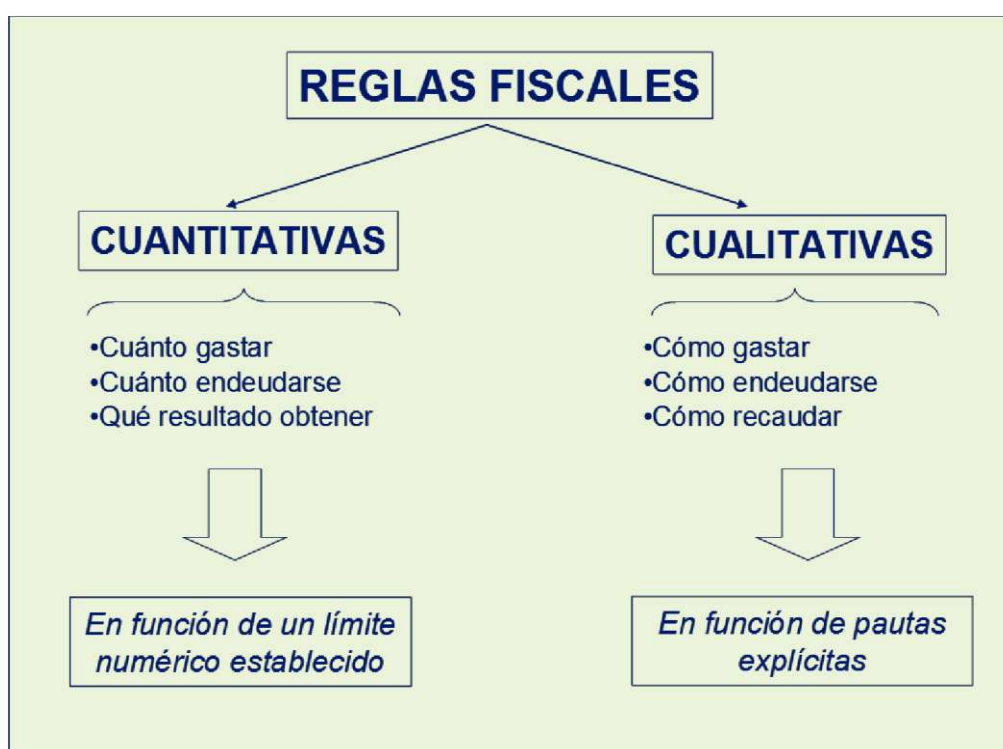
⁴ Este término fue definido específicamente para el caso argentino. Se da cuando grupos de poder ocupan el Estado y dictan reglas y regulaciones en su beneficio, en lo formal los funcionarios cumplen con la ley que ellos mismos hacen para beneficio propio.

- b) Todos los ministros deben trabajar en armonía y coordinadamente y no deben pujar entre legislaciones conflictivas. Si esto ocurriera, el “cerebro central” resuelve los conflictos internos.
- c) Las decisiones de mayores gastos o de incremento de impuestos ocurren únicamente durante un único ejercicio presupuestario.
- d) La implementación de la política no varía el espíritu ni altera el resultado.

II.5. Clasificación

Las podemos clasificar en:

- Cualitativas: Se refieren a la clasificación, generación, formulación y comunicación de la información fiscal y presupuestaria (transparencia de la información, plazos y periodicidad de la presentación, normas y procedimientos de contabilización, etc.)
- Cuantitativas: Representan límites numéricos sobre los principales agregados fiscales (expansión del gasto, resultado financiero y nivel de endeudamiento).



III. NORMAS DE TRANSPARENCIA

III.1. Aspectos Generales

En abril de 1998, como respuesta al consenso que existía sobre la importancia de implementar modelos de buen gobierno con el fin de lograr estabilidad macroeconómica y un crecimiento sostenido y de alta calidad, y siendo conscientes que uno de los pilares para lograrlo es la **transparencia fiscal**, el Comité Provisional de la Junta de Gobernadores sobre el sistema monetario del Fondo Monetario Internacional (FMI) adoptó el “Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal: Declaración de principios”. La transparencia fiscal obliga y promueve una mayor rendición de cuentas por parte de los funcionarios hacedores y ejecutores de políticas públicas.

En noviembre de 1998 se publica la versión en inglés del Manual de Transparencia Fiscal y en el 2001 su versión en español.

Es común confundir el concepto de transparencia con la simple publicación de datos.

Ante la creciente importancia de asegurar la notificación a dicho organismo y a los mercados de la información económica y financiera más fidedigna, se evidencia la necesidad de empezar a prestar mayor atención a la calidad de los datos, es allí donde surge la motivación de incorporar este aspecto (calidad de la información) tanto en el Manual de Transparencia como en el Código, agregando una nueva sección que incluye buenas prácticas relacionadas específicamente con la calidad de los datos fiscales.

La definición original de transparencia fiscal que hace hincapié en la apertura al público en lo que se refiere a la estructura y funciones del gobierno, las intenciones de la política fiscal, las cuentas del sector público y las proyecciones fiscales.

El Código de Transparencia del FMI se basa en cuatro principios. (UÑA, y otros, 2004) los desarrollan:

a) **Acceso a la información:** “esta regla contempla la importancia de la difusión en tiempo y forma de la información presupuestaria. Su cumplimiento implica la difusión oportuna de las actividades fiscales pasadas, presentes y futuras del gobierno, de la que dependen en gran medida el adecuado funcionamiento de los mecanismos de control internos y parlamentarios y, fundamentalmente, los mecanismos de control social sobre las finanzas públicas. En la práctica, para medir el cumplimiento de esta regla, se consideran los mecanismos de difusión de la información presupuestaria y el acceso a información de ejercicios anteriores, evaluándose principalmente el grado de dificultad para acceder a información presupuestaria actual y de períodos anteriores de un determinado gobierno”.

b) **Definición clara de funciones y responsabilidades:** “explicitar claramente la estructura y funciones de gobierno”. Un aspecto fundamental porque proporciona una base sobre la que pueden asignarse las responsabilidades del diseño y ejecución de la política fiscal.

c) **Integridad de la información:** “esta regla considera que estén incluidos en el presupuesto todos los gastos que realizará el Sector Público, así como todos los recursos que percibirá, sin importar su procedencia, con el propósito de mostrar cuál es la verdadera influencia del Sector Público sobre la economía nacional”. Deberán incluirse todas las unidades del Gobierno Nacional como de los subnacionales, incluyendo los fondos extrapresupuestarios, así como todas las instituciones sin fines de lucro que proporcionan servicios ajenos al mercado y están controladas y financiadas principalmente por unidades del gobierno. Aunque existieran razones para crear fondos fuera del presupuesto, y para consignar recursos, si se abusa de estos mecanismos puede resentirse la transparencia pudiendo disminuir el control y la flexibilidad de la política fiscal. Lo cual hace de fundamental importancia que las actividades de los fondos extrapresupuestarios estén sujetos a la

misma disciplina que las partidas de afectación presupuestaria, es importante establecer a través de leyes o reglamentos la regulación de la rendición de cuentas de la gestión de dichos fondos, así como de la contabilización y auditoría de los mismos.

d) Transparencia en la preparación y publicación del presupuesto: “esta regla hace referencia a aspectos concretos en la elaboración y publicación del presupuesto”. “Los principales aspectos que se consideran al evaluar el cumplimiento de esta regla son:

- Que la información se encuentre tanto en forma agregada como desagregada, permitiendo de esta manera distintos tipos de análisis según las necesidades del usuario.
- Presencia de información sobre los indicadores macroeconómicos y fiscales empleados para la elaboración del presupuesto. Estos indicadores sobre crecimiento de la economía, inflación, tasas de interés, etc., serán empleados para presupuestar los recursos del período, de los que depende una subevaluación o sobrevaluación de los mismos.
- Distintos clasificadores de los recursos y gastos públicos, permitiendo así distintos enfoques y perspectivas para analizar la información. Al considerar este aspecto se hace hincapié en la presencia de una clasificación del gasto por programas o similar, que permita asociar el gasto público a acciones concretas de gobierno, con una asignación de fondos, recursos humanos destinados al cumplimiento de un objetivo concreto y un responsable por el cumplimiento.
- Información adecuada sobre partidas de especial relevancia para la situación de la administración pública, tales como personal, deuda pública, obras públicas o previsión social”.

El trabajo de estos autores se basa en (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL -DEPARTAMENTO DE FINANZAS PUBLICAS-, 2001), el cual adicionalmente se pone principal hincapié en las garantías

independientes de un auditor externo al hablar de integridad de la información.

Otro factor importante que hace a la dificultad en la transparencia es que cada vez es más complejo el proceso del presupuesto, adicionalmente influye la creación de fondos o cuentas extra presupuestarios. Todo lo cual conduce a la “contabilidad creativa”. Este término se refiere a la ambigüedad de información. Dentro de los principales mecanismos que encontramos para generar esta ambigüedad están:

- Sobreestimar el crecimiento económico.
- Proyectar ingresos sobreestimados o impactos fiscales siempre favorables.
- No incorporar todos los gastos en el presupuesto.
- Uso estratégico del presupuesto plurianual.

A partir de la Ley N° 26.124⁵ es moneda corriente elaborar las estimaciones macro fiscales y la recaudación del presupuesto subestimadas con el fin de tener mayor discrecionalidad en el uso de los excedentes generados en la diferencia entre los montos aprobados en el presupuesto y los recursos realmente ingresados.

(ALESINA , y otros, 1996) proponen que dentro de las estrategias que pueden pensarse en consecuencia para aumentar la transparencia se encuentran las siguientes:

- Aproximación legal, mediante la creación de más leyes. Este acercamiento corre el riesgo de complejizar todo el circuito, pudiendo llegar a ser contraproducente.
- Crear cuerpos dedicados a analizar la transparencia, los cuales podrían politizarse.
- La opción más radical que proponen sería “tercerizar”; es decir, utilizar toda la información proveniente de otros organismos.

⁵ Se conoce como Ley de Superpoderes a una modificación a la Ley de Administración Financiera que autoriza al Jefe de Gabinete a tomar medidas que realicen cambios en el Presupuesto Nacional sin pasar por el proceso de autorización del Congreso de la Nación.

Según el (FISCAL AFFAIRS DEPARTMENT, 2009) -Departamento de Asuntos Fiscales de los Estados Unidos- se pueden identificar tres formas de tercerizar las mismas. Esto se harían a través de:

- “Agencias que proveen análisis objetivo del desarrollo fiscal actual, y el costeo de iniciativas presupuestarias”.
- “Cuerpos que producen proyecciones y pronósticos independientes tomando tanto variables presupuestarias como variables macroeconómicas relevantes”.
- “Instituciones que, además de las anteriores tareas, tienen el mandato de proveer evaluaciones normativas, incluso respecto de las partidas de la política fiscal”.

A la fecha del informe producido por dicho Departamento (diciembre 2009), la participación de países con cuerpos independientes de asesoría ascendía al 18% en los de economías desarrolladas y 2% en los que estaban en vías de desarrollo.

La transparencia fiscal es solo un aspecto de la buena gestión de las finanzas públicas y es necesario distinguir la misma de otros dos aspectos claves:

- La eficiencia de la política fiscal.
- La solidez de las finanzas públicas.

Los tres aspectos se encuentran directamente interrelacionados.

III.2. Informes Financieros a ser Preparados por el Gobierno

Para contribuir a lograr la transparencia fiscal deben elaborarse los siguientes informes que cumplan los criterios y requisitos que en cada caso se señalan. Asimismo, se analiza el grado de cumplimiento de los mismos en el ámbito de la Administración Nacional (ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO -OCDE-, 2002):

- a) Informes Presupuestarios

- El Presupuesto debe:

Comprender todos los ingresos y gastos.

Ser aprobado por el Congreso con anterioridad al inicio del año fiscal.

Incluir comentarios sobre cada recurso público y programa.

Presentar información sobre la ejecución física e indicadores de desempeño.

Incluir previsiones plurianuales.

Destacar los gastos que por disposición legal tendrán carácter permanente.

Clasificar los gastos institucionalmente, por naturaleza económica y por finalidad–función.

Presentar explícitamente los supuestos económicos.

Incluir un análisis de los gastos tributarios.

Contener un análisis de los activos y pasivos financieros, activos no financieros, obligaciones previsionales y pasivos contingentes.

En el ámbito del Gobierno Nacional este documento es elaborado, ajustándose en general a los requisitos indicados.

- Informes de avance del Presupuesto:

Se debe publicar al menos un mes antes de la presentación del proyecto de presupuesto.

Debe establecer los objetivos económicos y fiscales del gobierno y el propósito de las políticas a implementar para el próximo y los dos años fiscales siguientes.

Debe señalar los niveles totales de recursos, gastos, resultado y deuda.

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) publica este informe, que es remitido al Congreso de la Nación. En el mismo se establecen los objetivos económicos y fiscales del gobierno y el propósito de las políticas a implementar para el próximo año fiscal.

- Informes Mensuales:

Deben mostrar el progreso de la información presupuestaria.

Deben ser publicados dentro del mes posterior al que se ejecuta.

La ejecución debe ser comparada con las proyecciones previas.

La información debe ser acompañada por un breve comentario general y en forma detallada en caso de observarse desvíos significativos.

Deben presentarse de acuerdo a las clasificaciones indicadas en el Presupuesto.

Deben contener información sobre endeudamiento.

El Gobierno Nacional publica mensualmente la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Sector Público Nacional (SPN) Base Caja y la Ejecución de la Administración Nacional Base Devengado.

- Informe Semestral, debe:

Relevar integralmente la ejecución del presupuesto.

Ser publicado dentro de las seis semanas posteriores al fin del primer semestre.

Analizar los activos y pasivos financieros, activos no financieros, obligaciones previsionales y pasivos contingentes.

Un informe con características similares a las indicadas es publicado trimestralmente por el Gobierno Nacional, bajo la denominación de "Boletín Fiscal".

- Informe de Cierre, debe:

Ser auditado por el Órgano Máximo de Control.

Ser presentado dentro de los seis meses posteriores al cierre del año fiscal.

Contener información de la ejecución física.

Incluir información acerca de los activos y pasivos financieros, activos no financieros, obligaciones previsionales y pasivos contingentes.

Los ajustes operados al presupuesto original deben mostrarse por separado.

Su estructura de presentación debe reflejar el formato original del presupuesto.

b) Reseñas Específicas

- Supuestos Económicos:

Deben presentarse explícitamente el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y su composición, tasas de empleo y desempleo, saldo de la cuenta corriente externa, inflación y tasas de interés, *así como también tipo de cambio por período y promedio.*

Debería presentarse un análisis de sensibilidad para evaluar el posible impacto presupuestario que tendrían cambios en los supuestos económicos.

Los supuestos económicos son elaborados y publicados por el Gobierno Nacional. La marcha de la economía se informa trimestralmente.

- Gastos Tributarios:

Debe presentarse como información complementaria en el presupuesto.

La estimación de estos gastos es publicada por el Gobierno Nacional e incluida en el Mensaje del Presupuesto Nacional.

- Pasivos y Activos Financieros, deben:

Ser expuestos en el presupuesto, el informe semestral y el informe de cierre.

Clasificarse de acuerdo a la moneda, perfil de vencimiento y la tasa de interés.

Reflejarse a su valor de mercado.

Hacer un análisis del impacto ante cambios en la tasa de interés y paridades cambiarias.

El Gobierno publica información referida a los pasivos y activos financieros, entre otras publicaciones en el Boletín Fiscal.

- Activos no Financieros

Su tratamiento debe ser sobre base devengado.

Deben establecerse cronogramas de valuación y depreciación de estos activos.

Se incluye información en la Cuenta de Inversión, sobre base devengado.

- Obligaciones Previsionales

Información sobre este tema debe reflejarse en el presupuesto, el informe semestral y el de cierre.

El Gobierno publica información acerca de las obligaciones previsionales previstas en el presupuesto y su ejecución. En el Presupuesto Plurianual se incluye una proyección del gasto en seguridad social.

- Pasivos Contingentes

Son obligaciones cuyo impacto presupuestario depende de eventos futuros, por ejemplo, garantías de crédito y demandas legales contra el gobierno.

Deben exponerse en el presupuesto, el informe semestral y en los informes financieros anuales.

Se incluye en la ley de presupuesto general el otorgamiento de avales y, en el Mensaje de Elevación del Presupuesto, una síntesis de las operaciones avaladas.

- c) Integridad, Control y Rendición de Cuentas

- Reglas Contables

Todos los informes deben incluir un resumen de las reglas contables relevantes utilizadas.

- Sistemas y Responsabilidad

El sistema de control financiero interno debe asegurar la integración de la información provista.

Asimismo, cada informe debe estar suscripto por el funcionario responsable de la elaboración del documento.

- Auditoría

El informe de cierre debe ser revisado por la Auditoría General de la Nación y examinado por el Poder Legislativo.

Se cumple, en particular con la Cuenta de Inversión.

- Fiscalización Pública y Parlamentaria

El Poder Legislativo debe contar con el tiempo y los recursos para examinar los informes fiscales que considere necesarios.

Los informes referidos deben ser de acceso público, incluido internet.

En general, los criterios antes expuestos se procuran alcanzar en función de las normas que regulan los sistemas de contabilidad gubernamental, control interno y control externo.

IV. CUESTIONES SOBRE LA RENDICION DE CUENTAS

La Rendición de Cuentas ha tomado importancia en los últimos años, debido a que aparece como uno de los ejes de la llamada Nueva Gestión Pública. Bajo diversos conceptos se hacen reflexiones para impulsar este proceso, cuyo propósito declarado es la profundización democrática.

El conocimiento sobre la misma tiene dos problemas básicos, en primer lugar, **es escaso**, ello está vinculado a que se trata de un fenómeno que en la práctica ha tenido poca importancia como instrumento de cambio o reforma de la gestión, es recientemente en el marco del paradigma de la Nueva Gerencia Pública que ocupa un lugar relevante en el discurso de la modernización de la Administración Pública; en segundo lugar gran parte del conocimiento sobre la materia lo constituyen propuestas para el cambio, sin un mínimo acercamiento a la comprensión de la realidad.

La rendición de cuentas es un proceso político-administrativo cuyos rasgos fundamentales están en estrecha relación con el paradigma administrativo imperante en el aparato público y específicamente con su sistema de control.

El concepto de rendición de cuentas –tal y como se entiende en la actualidad– empieza a fraguarse a partir de los años sesenta en EEUU y a partir de los setenta se extiende a Europa. Ha sido desarrollado principalmente por la cultura anglosajona.

Es necesario hacer una precisión terminológica: rendición de cuentas es la adaptación lingüística que el mundo latino ha hecho del término **accountability**, y, como sucede con muchas traducciones, en

este caso, el concepto ha perdido fuerza y esencia: rendición de cuentas, en puridad, no es accountability, que es mucho más amplio y atractivo.

Accountability, implica control, se presenta como una exigencia de la democracia participativa, es una obligación del poder para con sus ciudadanos y para consigo mismo, y, en última instancia, actualiza la legitimación de origen conferida por el voto, por tanto, se puede afirmar que la accountability legitima el ejercicio del poder. En cambio, la rendición de cuentas aparece casi como una concesión graciable del “soberano”, un acto voluntario loable, pero no fruto de una obligación u exigencia. En realidad, al derecho de petición que a los deberes y derechos que entraña la accountability, que podríamos definir como la rendición de cuentas cuando es obligatoria.

Más allá de esta diferencia semántica, en latinoamérica cuando se habla de rendición de cuentas en la gestión pública, se le confiere a la definición, toda la fuerza de la expresión anglosajona.

Para (PELIZZO, y otros, 2013) la rendición de cuentas comprende cuatro componentes:

- Rendición de cuentas horizontal. El cuerpo legislativo y las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción fiscalizan los abusos cometidos por las diferentes ramas del gobierno y las entidades públicas.
- Rendición de cuentas vertical. El medio mediante el cual los ciudadanos, los medios masivos de comunicación y la sociedad civil obligan al desempeño eficaz de los funcionarios del ministerio público.
- Rendición de cuentas diagonal. Las instituciones que tienen una rendición de cuentas horizontal involucran directamente a los ciudadanos. La función de vigilancia por parte de la sociedad civil, antes limitada, aumenta al romperse el monopolio del estado sobre la responsabilidad de ejercer la fiscalización oficial únicamente a través del ejecutivo.

- Rendición de cuentas social. Es la movilización cívica la que asegura la rendición de cuentas. Las iniciativas de rendición de cuentas social son variadas y diferentes en cuanto a presupuestos participativos, normas sobre procedimientos administrativos y auditorías sociales, todas ellas involucran la participación ciudadana en la fiscalización y el control del gobierno.

La obligación de rendición de cuentas nace de dos fuentes:

- Una normativa o externamente impuesta, ya sea por la Constitución, las leyes y los reglamentos;
- Otra como deber autoimpuesto, el cual surge como respuesta al propio convencimiento, predisposición o sentido de responsabilidad del político o funcionario público.

Sin embargo, en la práctica institucional y de los funcionarios públicos la rendición de cuentas rara vez es voluntaria. Por lo tanto, su concepción como obligación normativamente impuesta y desarrollada tiene la ventaja de generar garantías de estabilidad en las reglas, generando un trato igualitario y la sujeción a unos mismos parámetros. Pese a estas ventajas, no se construye la misma solo con leyes y coacción, porque son condición necesaria pero no suficiente.

Decimos que las leyes y las sanciones son necesarias pero no suficientes, porque los expertos suelen resaltar la necesidad de forjar toda una cultura de rendición de cuentas, la cual es necesaria para que la misma responda a una actitud y a unos valores éticos de frente a la responsabilidad conferida. Asimismo, los especialistas recalcan que “esa actitud necesita de un ambiente propicio para florecer. La persona que confiere la responsabilidad tiene que tener la expectativa de que se le rinda cuentas; la persona a la que se le ha dado la responsabilidad debe estar preparada para rendir cuentas” (LECRERC, y otros, 1996). Es decir, la rendición de cuentas exige educación y conciencia cívica en la ciudadanía, a la vez que a quienes se les ha confiado una responsabilidad han de estar conscientes de que no todo es gestionar los asuntos, sino que han de hacerlo bien, de tal forma que puedan tener objetivos claros e

información apropiada sobre los resultados obtenidos, para estar en condiciones de dar cuentas de su labor.

La rendición de cuentas a menudo no se produce fácilmente: no todos tienen la actitud apropiada, o una disposición natural reforzada por fuertes valores personales o éticos. Algunas veces está establecida legalmente, y otras es promulgada legalmente como un valor institucional y deviene en una política gerencial. A menudo la rendición de cuentas permanece meramente como una exhortación. Donde hay una insuficiente disposición natural a rendir cuentas, a asumir responsabilidad, o a responder, se necesita una presión externa. Puede tomar la forma de una norma legal, que es específica; o puede ser una presión social, generalizada y ambigua.

Algunas veces la presión toma la forma de un premio o de un castigo. Hay una creencia generalizada de que tal régimen es sano y apropiado y mucha gente reacciona humanamente ante el. Sin embargo, tiene limitaciones. (LECRERC, y otros, 1996).

Sobre quienes piden cuentas, el politólogo argentino Guillermo O'Donnell señala que la rendición de cuentas a que están sometidas las autoridades y funcionarios públicos se puede dividir en dos categorías: la rendición de cuentas vertical y la horizontal, en donde la primera hace referencia a la ejercida por el pueblo, como soberano; mientras que la segunda es aquella ejercida por distintos órganos públicos, como el Parlamento, las Entidades de Fiscalización Superior, los Tribunales de Justicia, entre otros. (O'DONNELL, 2001).

Ambas, tienen la característica común que cada una visualiza a una distinta categoría de sujeto: una social y la otra institucional, cada una de las cuales tiene un importante rol dentro de la rendición de cuentas, a la vez que permite distinguir los diferentes medios que unos y otros tienen para exigir cuentas. Cuando se habla de rendición vertical se enfoca desde el punto de vista del ciudadano. Esta rendición de cuentas vertical tradicionalmente ha operado en forma periódica aunque discontinua, mediante el mecanismo de las elecciones, cuando los ciudadanos

deciden sobre volver a elegir o no al mismo gobernante o partido gobernante que estaba en el poder.

Jimmy Bolaños González Fiscalizador de la Contraloría General de Bolivia en su artículo “Bases Conceptuales de la Rendición de Cuentas y el Rol de las Entidades de Fiscalización Superior señala que “debe avanzarse hacia mecanismos más constantes de rendición de cuentas vertical, ya sean electorales como el referéndum, el plebiscito o la revocatoria de mandato; como también efectivizando los mecanismos que hagan posible el ejercicio de derechos fundamentales como:

- El derecho de petición y pronta respuesta de las solicitudes de los ciudadanos ante los órganos públicos.
- El derecho de acceso a la información pública en forma oportuna y transparente.
- El derecho de denuncia y de atención pronta y cumplida de la misma por parte de las autoridades competentes.
- El derecho a que se le rindan cuentas o explicaciones en forma justificada”.

Por su parte, la rendición de cuentas horizontal comprende la ejercida por órganos públicos según el ámbito de sus competencias, y se subdivide a su vez en inter-orgánica e intra-orgánica.

La primera comprende aquella ejercida por cada órgano público en forma separada y conforme al ámbito de sus atribuciones (Parlamento, las Entidades de Fiscalización Superior, los Tribunales de Justicia, Defensor del Pueblo, Auditoría Interna, entre otros); mientras que la segunda es la rendición ejercida por cada órgano público, sea o no de control, a lo interno del personal, dentro de su propio seno en forma descendente:

- Del jerarca unipersonal o colegiado al gerente.
- Del gerente a los mandos medios.
- De los mandos medios hacia sus colaboradores.

Sin embargo, de acuerdo con el enfoque sistémico, debe advertirse que la rendición de cuentas vertical y la horizontal no deben ser entendidos como procesos enteramente separados uno del otro, sino que

ambos interactúan, se complementan y no deben desconocerse mutuamente, puesto que generan sus propias sinergias.

Pero más allá de eso, puede decirse que la rendición de cuentas en una democracia es una responsabilidad de los que la conformamos.

Por ello, la misma no solo atañe a quienes ejercen la autoridad para gestionar los asuntos públicos y de los órganos de control propios de la institucionalidad pública que tienen la autoridad para someterla a los distintos tipos de control, sino de que es un deber de todos los funcionarios públicos en general y de la ciudadanía en particular, cada uno de acuerdo a la índole de sus atribuciones y deberes, así como según el distinto grado o nivel de responsabilidad conferida.

Uno de los temas que más controversias desarrolla es sobre que es lo que se debe rendir cuentas. Sobre este punto (LECRERC, y otros, 1996) señalan que:

“En el vocabulario de la gerencia, la rendición de cuentas al pueblo amenaza con volverse una de esas palabras molestas que puede tomar el significado que quien la menciona o escribe quiera mencionar sin comprometerse. No obstante cuando es expresada con cuidado y precisión, es un concepto invaluable para orientar a las organizaciones y los individuos directamente a las metas y objetivo establecidos.

La rendición de cuentas incluye la misión establecida, la asignación de responsabilidades, los indicadores de resultados, el informe y la evaluación. Promueve el uso disciplinado del manejo por resultados y otras herramientas ejecutivas. Tiene impacto desde el nivel más alto de una organización hasta lo más bajo del rango gerencia. Marca una diferencia entre lo esencial y lo no esencial. Rendir cuentas significa ser responsable y sensible a los actos y resultados que se relacionan con la misión de la organización. Para obtener resultados hay que entender claramente la misión o los objetivos de la organización”.

Para poder realizarla es necesario cumplir con los siguientes requerimientos a saber:

- Contar con una estructura que garantice la buena marcha de las operaciones y el logro de los objetivos, así como la obtención de información veraz y confiable.
- Establecer un sistema que defina los métodos y formas de hacerlo, cuya información reúna las características de razonabilidad e integridad que debe poseer un informe de rendición de cuentas de la gestión pública.
- Demostrar que se han empleado los recursos con la debida consideración a la economía, eficiencia y eficacia, logro de resultados y valor agregado, de forma que se justifiquen los actos o acciones realizados, sin que quede duda que fueron correctos y apropiados.
- Que los actos o acciones de los funcionarios públicos sean efectuados según el ordenamiento jurídico y juicio prudente, bajo la exclusiva responsabilidad de quien los ejecute, lo que debe ser debidamente documentado y sujeto a una revisión en forma independiente, profesional y apolítica, así también al informe público de sus resultados y en los casos en que se demuestre que se han cometido deliberadamente errores, tomar oportunamente las acciones correctivas que se ameriten.

Ahora bien, El sistema de rendición de cuentas está inserto dentro de un macro sistema más amplio que es el “sistema democrático”. El sistema de rendición de cuentas debe irse institucionalizando a fin de que opere como un todo, en forma integrada e interrelacionada.

Para tal efecto, un factor muy importante de esa institucionalización ha sido la Ley de Administración Financiera integrada (y sus reformas), que se ha promulgado en el año 1992 en nuestro país, en donde el binomio plan-presupuesto aparece como la columna vertebral del sistema de rendición de cuentas, puesto que dicho binomio está claramente asociado al logro de resultados físicos y financieros conforme a criterios de eficiencia, eficacia y economía, superándose la visión de mera

percepción de ingresos y aplicación de gastos, propios de una contabilidad presupuestaria. Esta Ley de Administración Financiera ha enfatizado también en la implantación de una contabilidad patrimonial y no meramente presupuestaria en toda la Administración Pública, que permite contar con estados financieros certificados e incluso auditados, así como una contabilidad que además sea analítica, que permita tener costado cada uno de los productos (bienes y servicios proporcionados por la Administración Pública) para así poder ver si vale la pena pagar ese costo, si es razonable, excesivo y tomar medidas correctivas.

Otro factor primordial es el relacionado con los sistemas de información, aspecto en donde las nuevas normas de control interno hacen un énfasis especial, como uno de sus componentes básicos. Se dice que la información es la “liquidez de la rendición de cuentas”, puesto que es como la sangre que debe correr y fluir por todo el cuerpo institucional, con la mayor transparencia, veracidad, exactitud, confiabilidad y completitud posible. Muy importante es señalar qué información debe estar accesible a la ciudadanía y puesta a su disposición en la web de la respectiva entidad pública, para facilitar el escrutinio de la sociedad civil que costea con el pago de los tributos al Estado. Estos dos factores —el jurídico y el informativo han de verse en forma articulada, para evitar lecturas asistemáticas del conjunto de normas dispersas y usualmente inconexas que rigen la rendición de cuentas.

Jimmy Bolaños González Fiscalizador de la Contraloría General de Bolivia en su artículo “Bases Conceptuales de la Rendición de Cuentas y el Rol de las Entidades de Fiscalización Superior señala que este sistema tiene seis componentes básicos:

- Normativo: Conjunto de reglas y principios que regulan el funcionamiento y operación del sistema.
- Orgánico: Conjunto de instituciones y órganos públicos a los que la Constitución y/o la Ley le asignan responsabilidades de administración, rectoría (autoridad para establecer políticas y normas en determinadas áreas), control y responsabilidad.

- Funcional: Son las competencias, funciones o medios técnicos y jurídicos que cada órgano tiene asignado. La Administración Pública como rendidora de cuentas y los órganos de control cada uno dentro de sus competencias.
- Instrumental: Son las herramientas de planificación, presupuestación, fijación de indicadores de gestión, estándares de desempeño, sistemas de información, control y de evaluación de resultados.
- Socio-Ciudadano: Está referido al rol participativo de la ciudadanía. Puede ser en forma individual o asociada. También incluye a los medios de comunicación.
- Personal-cultural: Son las actitudes, comportamientos, y la necesidad de trabajar con planes de mediano como de largo plazo para favorecer esa cultura, tanto de los políticos y funcionarios públicos como de los ciudadanos.

Todo sistema de rendición de cuentas debe tener las siguientes características para poder cumplir su cometido:

- Transparencia.
- Integridad.
- Imparcialidad.
- Confiabilidad.
- Autonomía.
- Continuidad.

En el sistema democrático de derecho, las posibles desviaciones de los gobernantes son sometidas a un control de legalidad, el cual es aplicado por excelencia, aunque no exclusivamente por dos órganos públicos, que son:

- Un órgano de justicia administrativa, generalmente residenciado en el poder judicial.
- Una Entidad de fiscalización superior (EFS) que ejerce tanto un control de legalidad como un control financiero-contable, llamado Tribunal o Corte de Cuentas, o bien, Contraloría o Auditoría General de la República.

Las Entidades de Fiscalización Superior, así como el ejercicio independiente, profesionalmente competente y objetivo de sus funciones, ha sido una de las más importantes y difíciles conquistas de un sistema democrático, que vino a reemplazar la ajenidad al control propia de los regímenes monárquicos pre democráticos o de los regímenes autoritarios en general, y generalmente ejercen su labor con una menor o mayor grado de vinculación con el Parlamento.

Dos modelos preponderantes influenciaron para la conformación de las Entidades de Fiscalización Superior:

- El modelo europeo-continental caracterizado por un diseño colegiado, en cabeza de Tribunales o Cortes de Cuentas, en donde ejercen funciones auditoras de control de legalidad y de control sobre el manejo financiero-contable del Estado y las demás instituciones o empresas públicas, las cuales típicamente se realizan a través de auditorías de naturaleza financiero-contable, así como de auditorías de cumplimiento o legalidad. La particularidad del modelo, es que en la mayoría de casos tienen **atribuidas además funciones de orden jurisdiccional** -llamado también control fiscal o de responsabilidad contable-, que opera fuera de la órbita del poder judicial y por lo mismo como jurisdicción fuera de su control.
- El modelo anglo-sajón está caracterizado por un diseño unipersonal de las EFS, en cabeza de Contralorías y Auditorías Generales o Nacionales, que ejercen también funciones auditoras de control de legalidad y de control sobre el manejo financiero-contable del Estado y las demás instituciones públicas. La particularidad del modelo anglosajón de EFS es que este tipo de órganos tienen atribuidas además funciones o competencias que las facultan para realizar un control sobre la gestión –llamado también control de eficiencia-.

En nuestro país el modelo anglo-sajón fue adoptado por el Gobierno Nacional, y dentro de los gobiernos subnacionales por la Provincia de Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El control

interno está a cargo de Sindicaturas y el externo por Auditorías Generales. El resto de las provincias han adoptado el modelo europeo-continental teniendo Contadurías Generales para el control interno y Tribunales de Cuentas para el externo.

V. ANTECEDENTES EN ARGENTINA

V.1. Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional

El fin de la implementación de regímenes de reglas fiscales es proponer un ordenamiento integral de la política fiscal de un territorio.

El 30 de septiembre de 1992 se sanciona dicha norma, la misma es promulgada el 26 de octubre. Viene a sustituir al Decreto Ley N° 23.354/56 de Administración Financiera y Sistemas de Control. Ley de Contabilidad.

Define a la Administración Financiera como el “conjunto de sistemas, órganos y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado”.

Dentro de las disposiciones generales, en su artículo 5to. define el macrosistema, integrado por cuatro sistemas a saber:

- Presupuestario.
- De Crédito Público.
- De Tesorería.
- De Contabilidad.

A pesar de no incluirlos dentro de este artículo regula dos sistemas más que son el de Control Interno y Control Externo

Cada uno de ellos estará a cargo de un órgano rector, dependiendo de un órgano coordinador. En el Decreto Reglamentario N° 1.344/07 atribuye una doble coordinación por un lado a la Secretarías de Hacienda y por el otro a la de Finanzas ambas actualmente integrantes

de la estructura del Ministerio de Economía.

Se destaca la importancia del principio de **centralización normativa y descentralización operativa** y principalmente de la adopción de una visión sistémica, aunque deja afuera sistemas tales como Recursos Humanos, Contrataciones, entre otros.

El artículo 8vo. define el Sector Público Nacional integrado por:

a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, incluyendo a las Instituciones de Seguridad Social.

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritario del capital o en la formación de las decisiones societarias.

c) Entes excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado Nacional tenga control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado Nacional tenga el control de las decisiones.

d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y fondos del Estado Nacional.

En lo relacionado a las reglas fiscales en el Título II Del Sistema Presupuestario, artículo 34 último párrafo establece una primera regla de programación financiera al establecer ...”El monto de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante éste”.

V.2. Ley N° 25.152 de Administración de los Recursos Públicos

El 25 de agosto de 1999 se sanciona la Ley N° 25.152 de

Administración de los Recursos Públicos, fue promulgada el 15 de septiembre de 1999. En el artículo 2do. define reglas numéricas sobre déficit fiscal:

- b) establece que el déficit fiscal primario para el año 1999 no superaría el 1,90% (uno con noventa centésimos por ciento) del PBI, sin incluir dentro de los ingresos los provenientes de venta de Activos Residuales de empresas privatizadas, privatizaciones y concesiones. Para los años 2000, 2001 y 2002 se produciría una baja del 0,40% (cuarenta centésimos por ciento) del PBI; 0,50% (cincuenta centésimos por ciento) del PBI y 0,60% (sesenta centésimos por ciento) del PBI respectivamente llegando al año 2003 con resultado equilibrado.
- c) La tasa real de incremento del gasto público Primario no superaría la tasa de incremento del PBI.
- f) Limita el incremento del endeudamiento público hasta el año de equilibrio.

En el artículo 9no. establece la constitución de un fondo anticíclico constituido principalmente con el 50% (cincuenta por ciento) de los recursos provenientes de las privatizaciones y un porcentaje de los recursos del tesoro. Dicho fondo se incrementará hasta llegar al 3% (tres por ciento) del PBI.

La imposibilidad de cumplir dichos parámetros lleva a que en la Ley de Presupuesto 2001 se modificaran el inciso b y c flexibilizando los mismos.

El proceso que desembocó en la crisis económica, política y social del año 2001 llevo al fracaso en el cumplimiento de dicha ley.

V.3. Ley Nº 25.235 Ratificación de Acuerdo suscripto por Gobernadores en ejercicio y electos de las Provincias, con el nombre de Compromiso Federal.

Fue sancionada el 15 de diciembre de 1999 y promulgada el 30

de diciembre del mismo año. Su objetivo fue acordar la realización de acciones para la consecución de un crecimiento equilibrado y así, evitar efectos adversos tanto en la producción como en el empleo, ya que los mismos generaban un alto nivel de endeudamiento. Para lograr esto, se acordó disminuir, en términos nominales, tanto el gasto público nacional como provinciales, y el compromiso de impulsar la transparencia de la información fiscal, crear un fondo anticíclico y coordinar los sistemas de crédito público y el endeudamiento.

V.4. Ley N° 25.400 Ratificación de Acuerdo denominado “Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal” y su addenda suscripta por los Gobernadores e Interventor Federal, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional.

Esta norma fue sancionada el 7 de diciembre del 2000 y promulgada el 8 de enero de 2001. Plantea el compromiso de no aumentar los niveles de gasto primario en la medida que presenten desequilibrios fiscales, incorporar la programación fiscal para los siguientes tres años y establecer procedimientos para posibilitar una amplia difusión de las cuentas fiscales. Incluyó el presupuesto corriente, la ejecución, stock de deuda y la proyección de los servicios de deuda. La información será de libre acceso para cualquier institución o persona interesada.

V.5. Ley N° 25.453 Ley de Equilibrio fiscal. Déficit Cero.

El 30 de julio de 2001 se sanciona y promulga la ley N° 25.453 que en su título VI establece el “Régimen de equilibrio fiscal con equidad”.

El artículo 10mo. Modifica el art. 34 de la ley N° 24.156 estableciendo la necesidad de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios y la forma en que se reducirían los gastos en caso de no alcanzar el mismo.

Textualmente los párrafos tercero, cuarto y último dicen:

..."Cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren suficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional, de modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios. La reducción afectará a los créditos respectivos en la proporción que resulte necesaria a tal fin y se aplicará, incluso, a los créditos destinados a atender el pago de retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, así como aquellas transferencias que los organismos y entidades receptoras utilicen para el pago de dichos conceptos.

La reducción de los créditos presupuestarios que se disponga de acuerdo con lo previsto en el presente artículo importará de pleno derecho la reducción de las retribuciones alcanzadas, cualquiera que fuera su concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones. Estas últimas en los casos que correspondiere. Las reducciones de retribuciones se aplicarán proporcionalmente a toda la escala salarial o de haberes según corresponda.

La presente norma es de orden público y modifica, en lo pertinente, toda norma legal, reglamentaria o convencional que se le oponga y no se podrá alegar la existencia de derechos irrevocablemente adquiridos en su contra."

Dicha norma fue declarada Inconstitucional, al afectar una reducción de los sueldos del 13%.

V.6. Ley N° 25.570 Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Decreto N° 2.263/02 Programa de Financiamiento ordenado de las Finanzas Provinciales.

El peso de los servicios de la deuda de las provincias, como así también la imposibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales llevó a que, a principios del 2002 se firmara el “Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”. El mismo fue firmado por las 24 jurisdicciones y ratificado a nivel nacional por ley N° 25.570 del mismo año.

El acuerdo tiene dos partes fundamentales la primera sobre el Régimen de Coparticipación Federal y la segunda sobre el Endeudamiento Provincial.

En términos de reglas fiscales y transparencia en el artículo 7 de dicho acuerdo se establece:

b) La constitución de un Fondo Anticíclico Federal financiado con los recursos coparticipables, a los fines de atemperar los efectos de los ciclos económicos en la Recaudación.

c) Un régimen obligatorio de transparencia de la información fiscal de todos los niveles de gobierno.

d) Mecanismos de coordinación del crédito público y del endeudamiento de los gobiernos provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e) Evaluación de una descentralización de funciones y servicios desde el ámbito nacional al provincial.

f) La implementación de la armonización y financiamiento de los regímenes previsionales provinciales.

g) La definición de pautas que permitan alcanzar una simplificación y armonización del sistema impositivo de todos los niveles de gobierno.

Todos estos puntos debieron estar incluidos en una nueva Ley de Coparticipación Federal de la cual a pesar de los esfuerzos realizados en la Comisión Federal de Impuestos sigue pendiente.

En lo referente a las Deudas el artículo 9 del acuerdo define:

“Será condición para la asunción de deudas por parte del Estado Nacional que las jurisdicciones se comprometan a reducir en un 60%

(sesenta por ciento) el déficit fiscal del año 2002 respecto del año 2001 y a alcanzar el equilibrio fiscal en el año 2003. Cualquier nuevo endeudamiento, deberá ser autorizado expresamente por el Ministerio de Economía de la Nación y/o el Banco Central de la República Argentina según las normas de contralor vigentes...”

Dicho acuerdo es la base para el Decreto N° 2.263/02 Programa de Financiamiento Ordenado (PFO)⁶ o de Asistencia Financiera (PAF)⁷. A través del mismo las provincias obtienen fondos a tasas subsidiadas a cambio de cumplir metas de reducción del déficit y de la deuda flotante, asimismo implicaba la suspensión de la emisión de cuasimonedas y presentar información fiscal sistematizada con una periodicidad trimestral. El (PAF) fue implementado con el fin de cubrir las brechas financieras de las provincias como así también para generar un instrumento de control y supervisión de las finanzas provinciales. Este financiamiento se realizó a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

V.7. Ley N° 25.917 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

En el año 2002 circulaban dieciséis tipos de cuasimonedas por un total⁸ de ocho mil quinientos ochenta y cinco millones cuatrocientos mil pesos a saber:

JURISDICCION	DENOMINACION	MONTO(millones)
Nación	Lecop	\$ 3.225
Buenos Aires	Patacón	\$ 3.306,40

⁶ Rigieron hasta fines del año 2004 se otorgaban a un plazo de cinco años, ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), período de gracia de 2 años para el capital y un año para los intereses que se capitalizaban al final de dicho año. La tasa era del 6% anual y podía reducirse hasta el 2% anual según el cumplimiento de las metas de disminución del déficit de cada jurisdicción.

⁷ A partir del 1 de enero de 2005 pasa a llamarse Programa de Asistencia Financiera (PAF) con una tasa que hasta el 31 de diciembre de 2015 fue del 6% anual.

⁸ Fuente El Observatorio de la Economía Universidad Nacional de Córdoba en base a datos del Centro de Estudios Bonaerenses.

Córdoba	Lecor	\$ 700
Corrientes	Cecacor	\$ 200
Entre Ríos	Federal	\$ 348
Tucumán	Bocade	\$ 168
Mendoza	Petrom/Petrobono	\$ 138
Misiones	Cemis	\$ 130
San Juan	Huarpes	\$ 100
Chaco	Quebracho	\$ 50
Formosa	Boncafor	\$ 100
Catamarca	Bono Ley 4748	\$ 45
Tierra del Fuego	Letras	\$ 30
Chubut	Petrobono	\$ 20
Rio Negro	Petrobono	\$ 20
La Rioja	Bocade	\$ 5
TOTAL		\$ 8.585,40

Superada la crisis pública declarada en enero del 2002, se inicia una etapa en la economía Argentina de crecimiento a un ritmo constante como consecuencia de tres factores:

- El tipo de cambio.
- Las crecientes exportaciones.
- El incremento de precio de los commodities.

Este proceso de recuperación provocó un incipiente equilibrio en las cuentas fiscales, fue acompañado con la restructuración de la deuda a través de títulos como los BOGAR, y para el saneamiento de la deuda de las provincias con los PAF.

Este crecimiento implicó un mejor perfil de las cuentas públicas tanto de la Nación como de las Provincias y sus Municipios de esta forma, el 4 de agosto de 2004 se sanciona la Ley N° 25.917 (LRF) del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal reglamentada por Decreto N° 1.731/04, fue promulgada el 24 del mismo mes. Dicha norma entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2005. El proyecto de Ley que originó la misma fue elaborado por el Ministerio de Economía de Nación y

enviado al Congreso para su aprobación. Una vez sancionado se invitó a las provincias a adherir y cada uno haría lo mismo con sus respectivos municipios.

A la fecha 21 jurisdicciones subnacionales han adherido a la norma, a saber:

PROVINCIA	NORMA DE ADHESION
Buenos Aires	Ley N° 13.295 – Dto. N° 49/05
C.A.B.A. ⁹	Ley N° 1.726/05
Catamarca	Ley N° 5.144 – Dto. N° 05/05
Córdoba	Ley N° 9.237 – Dto. N° 415/05
Corrientes	Ley N° 5.639 – Dto. N° 2.843/04
Chaco	Ley N° 5.483 – Dto. N° 2.569/04
Chubut	Ley N° 5.257 – Dto. N° 2.298/04
Entre Ríos	Ley N° 9.592
Formosa	Ley N° 1.461 – Dto. N° 1.110
Jujuy	Ley N° 5.427
La Rioja	Ley N° 7.763 – Dto. N° 1.498/04
Mendoza	Ley N° 7.314 – Dto. N° 7/05
Misiones	Ley N° 4.166 – Dto. N° 1.742/04
Neuquén	Ley N° 2.514 – Dto. N° 847/06
Rio Negro	Ley N° 3886 – Dto. N° 1.294/04
Salta	Ley N° 7.488 – Dto. N° 500/07
San Juan	Ley N° 7.567
Santa Cruz	Ley N° 2.733 – Dto. N° 3.676/04
Santa Fe	Ley N° 12. 402 – Dto. 338/05
Santiago del Estero	Ley N° 6.697
Tierra del Fuego	Ley N° 694 – Dto. N° 1.835/06
Tucumán	Ley N° 7.442

⁹ Se desadhirió el 26 de noviembre de 2009 a través de la Ley N° 3.297 que deroga la anterior.

VI. DESARROLLO DEL REGIMEN GENERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

VI.1. Introducción.

El primer cuerpo normativo que impulsa la aplicación de herramientas fiscales que ya han sido implementadas aisladamente, en el orden nacional y en algunas provincias se materializa a través de la Ley Nº 25.197 y su Decreto Reglamentario Nº 1.731/04. La característica del mismo es homogeneizar las reglas fiscales en todas las jurisdicciones, asumiendo el Gobierno Nacional un plano de igualdad, para que cada una de las partes pueda integrar armónicamente una unidad: el Sector Público Nacional.

Dicha norma fue concebida como un Ley de Adhesión, es decir sus disposiciones entran en vigencia en las jurisdicciones provinciales y municipales solo a través de la sanción de una norma de carácter vinculante.

El Régimen aprobado crea un conjunto de derechos y obligaciones homogéneos aplicables a todas las jurisdicciones adheridas incluido el Gobierno Nacional. Establece una serie de herramientas útiles para la gestión pública, en forma amplia y a nivel operativo, fija parámetros para el control de las variables fundamentales, y fija pautas para una mejor gestión del ciclo presupuestario, la transparencia, difusión y acceso a la información fiscal por parte de toda la ciudadanía.

Los objetivos fiscales explicitados consistían en:

- Alcanzar el equilibrio financiero del conjunto y cada uno de los integrantes.
- Controlar el nivel de crecimiento del gasto priorizando la inversión pública.
- Reducir el nivel de endeudamiento de todos los niveles de Gobierno.
- Refinanciar las deudas provinciales y municipales mediante programas de asistencia financiera.

- A partir de esto controlar el nuevo endeudamiento provincial y de las municipalidades por parte del Gobierno Nacional.

VI.2. Órganos del Régimen

Con el fin de lograr los objetivos mencionados, se dispuso la creación de dos órganos. Uno de aplicación y otro de ejecución.

Son órganos rectores cuyo fin es administrar, monitorear y evaluar su cumplimiento. Están creados por Ley N° 25.197 en el Capítulo VI, artículos 27 a 31.

VI.2.1. El Consejo Federal

Se creó con la intención que sea la “institución federal”¹⁰ que permita la coordinación de las relaciones fiscales Nación-Provincias en el marco del Régimen.

Se encuentra presidido en forma permanente por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación e integrado por cada uno de los Ministros de Economía/Hacienda de los Gobiernos Provinciales de las jurisdicciones adheridas¹¹.

Su principal función es garantizar la aplicación de las reglas fiscales del Régimen en los Estados que la integren. Para ello ejerce las siguientes acciones, entre otras:

- Recibir la información referida al marco macrofiscal para el ejercicio siguiente que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, antes del 31 de agosto de cada año debe presentarle.
- Comprobar que los Presupuestos de las Administraciones Públicas de los Gobiernos adheridos tengan la cobertura presupuestaria y cumplan con los requerimientos de la Ley.

¹⁰ Un punto de discusión importante que se da entre todas las provincias adheridas al régimen es sobre qué tan Federal puede ser el Consejo ya que según fija el Reglamento interno en su artículo 13 la forma de computar los votos es: 80% según la asignación que le corresponde a cada provincia por ley 23.548 (Coparticipación Federal de Impuestos) y el 20% en partes iguales.

¹¹ Lo integran Ministros de Economía o Hacienda según la jurisdicción y por excepción funcionarios con rango de Secretario.

- Verificar la formulación de las proyecciones plurianuales y que las mismas estén presentadas antes del 30 de noviembre para los gobiernos de cada provincia.
- Verificar que cada gobierno cumpla con las publicaciones en sus páginas web establecidas en el Régimen.
- Evaluar la evolución del gasto público primario de los Presupuestos aprobados de las Administraciones Públicas no financieras del Gobierno Nacional, de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) verificando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10mo. de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Tasa Nominal de Incremento del gasto primario). Durante el segundo trimestre de cada año comprobará el crecimiento del gasto ejecutado en el año previo.
- Verificar que los presupuestos incluyan las estimaciones del “gasto tributario”.
- Evaluar el resultado financiero de los presupuestos aprobados, realizar el seguimiento trimestral de los mismos y verificar durante el segundo trimestre de cada año que se haya ejecutado el Presupuesto del ejercicio fiscal previo preservando el equilibrio financiero conforme al Régimen.
- Verificar el nivel de indicador de endeudamiento al momento de aprobarse los respectivos presupuestos y al cierre de cada ejercicio fiscal, así como el comportamiento de la deuda pública nacional.
- Aplicar las sanciones derivadas del incumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
- Designar los miembros del Comité Ejecutivo.

VI.2.2. El Comité Ejecutivo

Es el órgano ejecutor de las decisiones del Consejo. Está formado por un representante permanente del Gobierno Nacional y por ocho representantes provinciales.

En general está integrado por los Secretarios de Hacienda de las provincias designadas. Es presidido por un Secretario que es designado

en reunión del Consejo Federal en oportunidad de cambio de autoridades.

La duración es un año. Entre sus funciones principales se encuentran:

- Realizar el seguimiento permanente del comportamiento fiscal de cada una de las jurisdicciones participantes, e informar al Consejo.
- Solicitar a las reparticiones técnicas, nacionales, provinciales e interjurisdiccionales y a los Consejos Federales, las informaciones y elementos que considere indispensable.
- Realizar los estudios, análisis, diagnósticos y propuestas que le requiera el Consejo Federal.
- Elaborará los proyectos de resoluciones que pondrá a consideración del Consejo Federal.
- Formulará el Proyecto de Presupuesto al Consejo Federal.
- Pondrá en funcionamiento y mantendrá actualizada permanentemente una página web a los fines de difundir las actividades del Consejo Federal, así como también las resoluciones con los análisis y conclusiones de la información evaluada de cada jurisdicción.

VI.2.3. Auditoria

Es un órgano interno del Consejo formado por dos miembros que no hayan integrado el Comité Ejecutivo durante el período a auditar. Su función es emitir un Dictamen sobre la Cuenta de Inversión de la institución.

VI.3. Reglas Fiscales

El Régimen ha definido un sistema integrado de reglas. Si bien la clasificación tradicional de las reglas las divide en cualitativas y cuantitativas, dicho régimen agrega reglas denominadas de procedimiento, vinculadas a prácticas de la gestión presupuestaria. Para la doctrina estas se incluyen dentro de las cualitativas.

VI.3.1. Reglas Cualitativas

Se encuentran en el Capítulo I de la LRF denominado “Transparencia y Gestión Pública”.

- Marco Macro-Fiscal (artículo 2). Es elaborado por el Gobierno Nacional y debe ser presentado al Consejo antes del 31 de agosto de cada año con el fin de ser comunicado a todas las jurisdicciones. Es una herramienta básica para la confección de los Presupuestos de cada jurisdicción pues en él se definen los lineamientos principales tales como:

- a) Resultado previsto –primario y financiero- base devengado para el sector público de cada nivel de gobierno.
- b) Límites de endeudamiento para el conjunto de las provincias, la C.A.B.A. y el Gobierno Nacional.
- c) Proyecciones de recursos de origen nacional detallando su distribución por Régimen y por Provincia y C.A.B.A.
- d) Política salarial e impositiva que espera implementar y las proyecciones de precios, PBI y tipo de cambio.

- Cobertura Presupuestaria (artículo 3). Establece el universo presupuestario. El mismo contendrá la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de todos los organismos centralizados, descentralizados y fondos fiduciarios. Tanto recursos como gastos figurarán por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Incluye incorporar información sobre previsiones de todos los entes autárquicos, los institutos, las empresas y sociedades del Estado del Sector Público no Financiero.

- Conversores Presupuestarios (artículo 4). Todas las jurisdicciones incorporadas al Régimen elaborarán conversores que utilizarán para obtener Clasificadores Presupuestarios Homogéneos con los aplicados en el Gobierno Nacional.

- Proyecciones Presupuestarias Plurianuales (artículos 5 y 6). Se obliga al Gobierno Nacional a presentar dentro del mensaje anual de elevación del Presupuesto General las estimaciones de los recursos de origen nacional abiertas por régimen y provincia para los dos ejercicios siguientes, como así el perfil y vencimiento de la deuda pública nacional instrumentada para el trienio. En relación a los

Gobiernos Provinciales y C.A.B.A. los mismos presentarán antes del 30 de noviembre ante sus legislaturas los Presupuestos Plurianuales los cuales contendrán:

- a) Proyecciones de recursos por rubros.
- b) Proyecciones de gastos por finalidad, funciones y por naturaleza económica.
- c) Programa de Inversión.
- d) Proyección de coparticipación de impuestos a los Municipios.
- e) Programa de las operaciones de crédito proveniente de organismos multilaterales.
- f) Perfil de vencimiento de deuda.
- g) Criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento.
- h) Detalle de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones y los resultados económicos y financieros proyectados.

El inconveniente que tiene el artículo 6 es que solo se pide a las provincias la presentación del Presupuesto Plurianual pero el mismo no necesita ser aprobado por las Legislaturas correspondientes con lo cual se transforma en un artículo de mero trámite.

- Difusión de Información Fiscal (artículo 7). Se dispone la publicación, en los sitios web respectivos de cada jurisdicción y del organismo, del Presupuesto Anual y de las Proyecciones del Presupuesto Plurianual, ejecuciones presupuestarias trimestrales (base devengado y base caja), stock de deuda pública incluyendo avales y niveles de ocupación del Sector Público.
- Indicadores (artículo 8). Se establece la estimación de los indicadores homogéneos de Gestión Pública. Los mismos medirán eficiencia y eficacia en materia de recaudación y eficiencia en materia de gasto público, a los efectos de poder realizar comparaciones interjurisdiccionales.
- Sistema Integrado de Información Fiscal (artículo 9). Punto importante a los fines de la homogenización y fluidez de la información fiscal. Se dispone que los Gobiernos Provinciales y la

C.A.B.A. implementen un sistema integrado compatible con el Nacional. Adicionalmente deberán modernizar sus sistemas de Administración Financiera, de Recursos Humanos y de Administración Tributaria.

Todas estas reglas potencian la transparencia y difusión de la Gestión Pública, así como el uso interno de información de calidad para la toma de decisiones. Implica poder monitorear a toda la Administración Pública no Financiera, permitiendo la evaluación de la calidad de las políticas públicas, sus alcances y resultados.

VI.3.2. Reglas Cuantitativas

Las reglas numéricas establecidas están vinculadas al establecimiento de parámetros de referencia que aplican sobre tres agregados fiscales que son el resultado financiero, la variación del gasto y los niveles de servicio de deuda para las provincias y el stock para el Gobierno Nacional.

- Límites al crecimiento del gasto (artículo 10). Se establece un límite de referencia del incremento del gasto público primario (es decir gasto corriente más gasto de capital descontado los intereses de la deuda). La tasa de crecimiento no podrá superar la tasa interanual de aumento nominal del PBI previsto en el marco macrofiscal presentado por el Gobierno Nacional. Hay que considerar que al gasto público previamente hay que detraerle los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital destinados a infraestructura social básica necesaria para el desarrollo económico social financiados con cualquier uso del crédito. En el caso que se produzca una variación negativa del PBI, el gasto primario deberá como máximo permanecer constante. **Cuando el nivel de servicio de deuda no supere el 15% de los recursos corrientes neto de transferencia por coparticipación a municipios, o en los casos en que el incremento de los recursos supere el incremento nominal del PBI la limitación solo es aplicable a los gastos corrientes.**

- Equilibrio Financiero (artículo 19). Son parámetros que determina que los presupuestos deberán ejecutarse preservando el equilibrio financiero. El mismo se mide entre la diferencia de los recursos percibidos –incluyendo los de naturaleza corriente y de capital- y los gastos devengados que incluirán los gastos corrientes netos de los financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital netos de los destinados a infraestructura social básica necesaria para el desarrollo económico y social financiados con cualquier uso del crédito.
- Superávit Primario (artículo 20). Si los niveles de deuda generan servicios que superen el 15% (quince por ciento) de los ingresos corrientes netos de coparticipación a Municipios, se establece que deberán presentarse y ejecutarse Presupuestos con superávit primario (gastos totales netos de intereses de la deuda) acordes a planes que aseguren la progresiva reducción de la deuda y así llegar a la convergencia del 15% (quince por ciento).
- Convergencia a una ratio de Servicio de la Deuda (artículo 21). Este artículo contiene dos limitaciones muy importantes.
 - a) Los Gobiernos de las Provincias y C.A.B.A. se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el país.
 - b) Fija restricciones al nivel de endeudamiento de modo tal que los servicios de la deuda instrumentada no podrán superar el 15% (quince por ciento) de los recursos corrientes netos de transferencia por coparticipación a Municipios.

Puede afirmarse que el sentido de las reglas cuantitativas fue converger al saneamiento de las finanzas públicas a través de los tres pilares que son controlar el nivel de gasto, preservar el equilibrio financiero y limitar los servicios de la deuda y así controlar el stock de la misma.

VI.3.3. Reglas de Procedimiento.

Se relacionan con el establecimiento de una serie de guías de acción para la registración, imputación y tratamiento de los recursos y gastos.

- Los gastos incluidos en el Presupuesto Anual constituyen autorizaciones máximas para la ejecución de los mismos, siendo su restricción la **efectiva percepción de los ingresos proyectados** (artículo 11).
- La adecuación presupuestaria para mayores gastos se debe realizar en función de una mayor percepción de recursos que componen fuente de financiamiento “Tesoro Nacional” o “Rentas Generales” (artículo 14).
- No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos que no consoliden en el Presupuesto General o no estén sometidos a reglas generales de ejecución presupuestaria.
- Para aprobar mayores gastos a otros poderes del Estado, durante la ejecución presupuestaria, debe estar asegurado un financiamiento especialmente destinado para atenderlos. No se podrá aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos de gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o aplicaciones financieras (artículo 15).
- Los Presupuestos incluirán estimaciones del “gasto tributario” incurrido por la aplicación de políticas impositivas (artículo 18).
- Constitución de fondos anticíclicos fiscales (artículo 20).
- Sistematización e información del estado de situación de las garantías y avales otorgados, clasificados por beneficiario. Previsión de garantías y avales a otorgar en el ejercicio que se presupuesta (artículo 23).

VI.3.4. Operaciones de Crédito Público.

El artículo 25 establece la forma de control que ejerce el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de las operaciones de crédito público sobre las Provincias y Municipios. También

existe el control que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Uno de los problemas más complejos es que, adicionalmente a que la jurisdicción con todos los indicadores que establece la LRF, principalmente con la ratio del 15% (quince por ciento) de la relación intereses de la deuda con recursos corrientes netos de coparticipación a municipios, el decreto reglamentario establece que la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía analizará las condiciones financieras en el marco de los parámetros que utilice el Gobierno Nacional para su propio endeudamiento de acuerdo a la evolución del mercado financiero¹². El ministerio de Economía a través de la Secretaría de Finanzas coordina el cronograma de emisión de deuda de las Provincias para todo el año.

En el caso de los Municipios previamente deben coordinar con sus respectivas Provincias con lo cual se produce un doble filtro.

VI.3.5. Información mínima a presentar.

Con el fin de poder verificar el cumplimiento del Régimen, es obligación tanto del Gobierno Nacional como de las Provincias la información indicada en el artículo 7 de la LRF:

- Presupuesto Anual y las Proyecciones Presupuestarias Plurianuales.
- Información trimestral sobre la ejecución presupuestaria base devengado y base caja.
- Stock de deuda, incluida la flotante como así también los programas bilaterales de financiamiento, y el pago de los servicios de la deuda detallados por tipo de acreedor y moneda.
- Al 30 de junio y 31 de diciembre se presenta el nivel de ocupación del Sector Público.

Los plazos para presentar dicha información y publicación en las páginas web respectivas se exponen en el siguiente cuadro:

¹² Es una premisa subjetiva que puede llegar a ser utilizada como factor de presión hacia las Provincias que intentan conseguir financiación en el exterior.

NORMATIVA	INFORM. A PRESENTAR	PLAZO
Res. 39 CFRF	Presupuesto Anual	30 días de su aprobación
Ley art. 7 y Res. 39 CFRF	Ejecución presupuestaria trimestral, stock y pago de servicios de la deuda	Dentro del primer trimestre de rezago
Ley art.7 y Res. 39 CFRF	Nivel de ocupación del Sector Público	Dentro del primer trimestre de rezago
Resol. 39 CFRF	Ejecución Presupuestaria Anual	Dentro de los 30 días de cumplido el rezago de un trimestre a partir del cierre
Ley art. 2	Marco Macrofiscal	Antes del 31/8
Ley art. 6	Proyección Presupuestos Plurianuales	Antes del 30/11

VII. FRACASO, CRISIS ACTUAL Y PERSPECTIVAS

La crisis financiera del año 2008 desencadenada en los Estados Unidos¹³, provocó una recesión mundial que impactó de lleno en la economía argentina en 2009, si bien existen factores endógenos que han hecho que la caída del producto haya sido mayor. La inercia de 2008, con la crisis del campo, no resuelta, una inflación en el orden de las más altas de mundo, una puja distributiva elevada, y un deterioro de la situación fiscal. Ante este escenario, la estrategia del Gobierno Nacional y las Provincias, fue priorizar las políticas públicas que sostengan las

¹³ Las primeras manifestaciones de la crisis pueden fecharse en Estados Unidos en agosto de 2007, con la morosidad de esas hipotecas subprime o de mala calidad, y se extendió rápidamente por todo el mundo. En marzo de 2008, el banco estadounidense Bearn Stearns cae en problemas y, en julio, las gigantescas empresas hermanas Fannie Mae y Freddie Mac, que monopolizaban el 45% del crédito hipotecario de USA. En septiembre de 2008, el gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar una política intervencionista, actuando a través de los famosos salvatajes sobre el sistema financiero que se desmoronaba.

actividades productivas, preserven los niveles de empleo y financien la asistencia de los sectores sociales más desprotegidos, lo cual deriva en un mayor gasto público.

Las políticas fiscales se caracterizan en Argentina por ser procíclicas, tal es el caso de las expansiones fiscales llevadas a cabo en las fases ascendentes de los ciclos (2004-2007 y 2010-2012), y aquí surge la mayor contradicción con el Sistema vigente. **En los períodos donde más se necesita incrementar el gasto, principalmente en inversión pública y asistencia social, las reglas lo limitan.**

Es así que, en octubre de 2009, se sanciona la Ley N° 26.530 que modifica el Régimen (originalmente para los períodos 2009 y 2010) en los siguientes aspectos:

- En la regla del crecimiento del gasto público (art. 10) excluye para el cómputo “aquellas erogaciones que se hayan destinado a promover la actividad económica, a sostener el nivel de empleo y dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia social”.
- Lo mismo hace con el mantenimiento del equilibrio fiscal (art. 19), es decir, para llegar al mismo compara recursos percibidos con los gastos devengados netos y a partir de ahora también se le detraen “las erogaciones que se hayan destinado a promover la actividad económica, a sostener el nivel de empleo y dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia social”.
- Elimina para dichos ejercicios la obligatoriedad de utilizar el producido de la venta de activos fijos y el endeudamiento del gobierno nacional, las provincias y C.A.B.A. a financiar gastos de capital.
- No se tomarán para dichos ejercicios la limitación que prohibía aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o aplicaciones financieras (art. 15 in fine).
- No considera la limitación de no incluir en los presupuestos como aplicación financiera, gasto corriente y de capital que no se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios anteriores (Art. 24).

- Elimina la aplicación de los artículos 2 y 3 de la Ley N° 25.152 sobre reglas fiscales.

Posteriormente fue prorrogada esta ley con excepciones hasta el año 2016 según detalle:

Año 2011 por Decreto 2054 artículo 24.

Año 2012 Ley N° 26.728 artículo 61.

Año 2013 Ley N° 26.784 artículo 49.

Año 2014 Ley N° 26.895 artículo 66.

Año 2015 Ley N° 27.008 artículo 52.

Año 2016 Ley N° 27.198 artículo 54.

Estos cambios, sumados a la desidia del Estado Nacional y de todas las jurisdicciones y a la falta de dotación técnica del CFRF hicieron de imposible control y cumplimiento al Régimen. Una muestra de ello es que desde el año 2012 a diciembre de 2015 no sesionaron ni el Comité Ejecutivo ni el Consejo Federal.

En resumen, este régimen tuvo escasa efectividad para generar condiciones sostenibles en las finanzas públicas. Esto se debió tanto a errores de diseño como a falta de compromiso político en la aplicación, que fue consistente con el pobre desempeño fiscal que mostró la Nación a partir de 2008. Entre los errores de diseño, se menciona que la ley promovía el aumento del gasto en los años de crecimiento, pero lo restringía durante las recesiones, impidiendo realizar políticas anticíclicas.

Aunque la economía se recuperó en los años siguientes la relajación de las reglas continuó, lo que representó en la práctica la desactivación permanente del Régimen. Por el lado del endeudamiento, la discrecionalidad política a la hora de la aprobación de los mismos debilitó el adecuado control técnico sobre la deuda provincial e inclusive restringió el acceso de algunas provincias a fuentes de financiamiento de largo plazo.

El 2 de agosto de 2016 a través de la “Carta de Intención para el Fortalecimiento del Federalismo” los mandatarios de todas las Provincias

junto con los Ministros del Interior Obras Públicas y Vivienda y de Hacienda expresan el compromiso de impulsar el debate de un nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal que complemente o reemplace al vigente, a través de metas fiscales que converjan al equilibrio financiero en el año 2019, y garantice la calidad y sostenibilidad del gasto público y de la inversión pública, la utilización responsable del endeudamiento, de modernizar los sistemas informáticos, de fortalecer la planificación presupuestaria plurianual mediante el uso de pautas macro fiscales de mediano y largo plazo, entre otros puntos relevantes.

Esto implica corregir los desvíos, sin recurrir a una nueva prórroga de la ley modificatoria, y adoptar herramientas para la convergencia hacia el equilibrio fiscal en el año 2019. De esta forma con antelación al tratamiento de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2017 se acordó una propuesta que se incorporó como **Capítulo IX de la Ley de Presupuesto**, la misma en un tono más laxo que la Ley original. Dicho capítulo se basa en las siguientes premisas:

- Se establece como punto de partida para iniciar el período de convergencia hacia el equilibrio fiscal, la regla que prevé que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario no podrá superar la tasa acumulada de aumento nominal del PBI a precios de mercado informados por el INDEC.
- Las jurisdicciones que hayan ejecutado un resultado primario deficitario para el ejercicio fiscal 2016, deberán adoptar las medidas conducentes al equilibrio fiscal, previéndose para las jurisdicciones provinciales ejecutar una disminución del 10% (diez por ciento) de dicho resultado.
- En el caso del Gobierno Nacional se establece una disminución del 10% (diez por ciento) del resultado primario deficitario, neto de los fondos de la ANSES que la Administración Nacional deja de percibir por el Acuerdo Nación-Provincias, del 18 de mayo de 2016.
- A las jurisdicciones que hayan obtenido resultado financiero positivo, se le eliminan las autorizaciones de endeudamiento en

operaciones de crédito público para el financiamiento de obras de infraestructura, siempre y cuando no reviertan el resultado.

- Comunicación al Congreso de la Nación el estado de cumplimiento de las reglas por cada jurisdicción.

En 2016, once de las veinticuatro provincias presentaron un resultado económico deficitario, es decir incumplieron la **“regla de oro”** que establece que los recursos corrientes deben al menos igualar a los gastos corrientes y que, por lo tanto, todo nuevo endeudamiento debe destinarse exclusivamente a financiar gasto de capital. Si bien en términos agregados y a nivel individual los niveles de deuda de las Provincias para 2016 no son elevados (5,7% del PBI y 37,9% de los recursos totales para el conjunto), de persistir la situación descripta anteriormente pueden generarse problemas de solvencia y sostenibilidad fiscal en algunas provincias.

Durante la transición que implicó el año 2017 todas las jurisdicciones adheridas cumplieron con los objetivos de las reglas.

VIII. NUEVO REGIMEN FEDERAL DE BUENAS PRACTICAS Y RESPONSABILIDAD FISCAL

VIII.1. Principios.

EL 22 de marzo de 2017 en reunión del Consejo Federal y del Comité Ejecutivo, se redactan los “Lineamientos para un Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”. Dicho documento es el antecedente fundacional del nuevo Régimen y se establece como un estándar mínimo de consenso en la elaboración del proyecto de ley. Los principios en los que se basa son:

- Federalismo práctico y funcional, es decir funcionamiento con un esquema federal, reflejado principalmente en la modalidad de votación y elección de autoridades. Independencia de criterio.

Promover el fortalecimiento de los organismos provinciales de responsabilidad fiscal.

- Reglas Simples. De fácil lectura y comprensión, sumando transparencia y mayor frecuencia de seguimiento y publicación de la información.
- Equidad Jurisdiccional. Implica tener en cuenta la realidad de cada Provincia, como así también el conjunto de provincias en relación al Gobierno Nacional.
- Reglas anticíclicas. Debe haber un monitoreo de la expansión del gasto total a los fines que su evolución sea concordante con el objetivo de alcanzar equilibrio presupuestario para el 2019. En los períodos de recesión, para limitar el incremento del gasto por encima de los recursos, pero al mismo tiempo permitir la aplicación de políticas anticíclicas, se debe monitorear la diferencia entre el crecimiento de recursos y gastos sobre base plurianual.
- Flexibilidad. Posibilidad de modificar las reglas con medidas correctivas y cláusulas de excepción (reglas de escape).

VIII.2 Lineamientos

Los lineamientos propuestos por el Comité Ejecutivo y consensuados en el seno del Consejo Federal son:

- Reorganización del sistema de información fiscal. Nuevo sistema con el fin de agilizar la carga de la información por las jurisdicciones, facilitar el análisis y aprobación de los informes.
- Reglas simples y directas. Mecanismos de incentivo para las jurisdicciones que cumplan las metas de reducción de déficit y convergencia al equilibrio. Gasto corriente primario constante en términos reales. Utilización de regla de gasto total solo cuando no se cumple la regla de endeudamiento o resultado corriente primario deficitario. Regla sobre cantidad de empleados públicos el cual no podrá crecer más allá del porcentaje de incremento de la población.

- Regla sobre carga tributaria. Es decir, el compromiso de corregir los impuestos distorsivos más significativos que pesan sobre la actividad económica.
- Reglas de fin de mandato. Durante los últimos seis meses de la gestión se restringe el incremento del gasto corriente primario, con la excepción de las políticas que trasciendan la gestión. Prohibición de donación y venta de bienes del estado en ese período.
- Creación de fondos anticíclicos. Para ser utilizados en situaciones excepcionales, a fin de contribuir al equilibrio. Para su creación se considerarán las características de cada jurisdicción y los contextos macroeconómicos de cada una.

La síntesis sería **“responsabilidad como principio, estabilidad como valor y buenas prácticas como política de estado”**.

VIII.3. Nuevo Régimen. Modificaciones introducidas por Ley N° 27.428.

Consensuado los lineamientos se elaboró el proyecto de Ley se aprueba con fecha 21 de diciembre de 2017. Las principales modificaciones son:

- Se flexibiliza la información que debe presentar el Gobierno Nacional antes del 31 de agosto de cada año (art. 2). A partir del Presupuesto 2019 serán:
 - a) Los resultados previstos —resultado primario y financiero— base devengado para el sector público de cada nivel de Gobierno.
 - b) Las proyecciones de recursos de origen nacional detallando su distribución por régimen y por provincia y C.A.B.A.
 - c) La política salarial e impositiva que espera implementar y las proyecciones de las variables precios, producto bruto interno y tipo de cambio nominal. El índice de precios al consumidor debe contar con cobertura nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

- Al mencionar que los presupuestos contendrán la autorización de la totalidad de gastos y la previsión de recursos, incorpora explícitamente a las Instituciones de Seguridad Social y el Flujo de los Fondos Fiduciarios (art. 3).
- Se cambia el plazo de presentación a las Legislaturas de los presupuestos plurianuales siendo ahora dentro de los 90 días de la presentación del presupuesto (art. 6).
- Mayor exigencia en la publicación de datos (art. 7). A partir de presupuesto vigente, “publicarán en su página web el Presupuesto Anual —una vez aprobado, o en su defecto, el presupuesto prorrogado, hasta tanto se apruebe aquél— y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de presentadas a las legislaturas correspondientes, y la Cuenta Anual de Inversión. Con un rezago de un (1) trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado) clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el tipo de acreedor. A tales efectos, y con el objetivo de contribuir a la realización de estadísticas fiscales acordes con las establecidas en las normas internacionales, se utilizarán criterios metodológicos compatibles con los establecidos en la ley N° 24.156 y modificatorias, mediante la aplicación de los clasificadores presupuestarios a los que se hiciera mención en el artículo 4°. Asimismo, se presentará información del nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con un rezago de un (1) trimestre, consignando totales de la planta de personal permanente y transitoria y del personal contratado, incluido el de los proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal deberá elaborar y publicar en su página web oficial la información antes detallada. Los informes anuales de evaluación de cumplimiento de las reglas deberán ser comunicados por el Consejo

Federal de Responsabilidad Fiscal, antes del 30 de junio de cada año, al Congreso de la Nación.

- Reitera la necesidad de tomar las medidas necesarias para calcular parámetros e indicadores homogéneos que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y eficiencia en materia de gasto (art.8).

- Dentro de la modernización de sistemas incluye el de Deuda Pública (art. 9).

- La regla del gasto del art. 10 pasa a ser la tasa del “gasto corriente primario neto” la cual no podrá superar el incremento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional. Define gasto corriente primario neto como los egresos corrientes primarios descontados los gastos financiados con organismos internacionales, la transferencia por coparticipación a municipios y comunas, los gastos corrientes financiados con aportes no automáticos transferidos por el Gobierno Nacional a las jurisdicciones que tengan asignación a una erogación específica y los gastos corrientes destinados al cumplimiento de políticas públicas nacionales definidas por futuras leyes nacionales (art. 10).

- A partir del año 2020, las jurisdicciones que ejecuten el presupuesto con resultado financiero equilibrado no se le aplicará la regla de crecimiento del gasto (art. 10).

- Se incorpora a la Ley la limitación de no aumentar la dotación de personal más allá del crecimiento vegetativo, con base de cómputo el 31 de diciembre de 2017 (art. 10).

- Incorporación de regla de fin de mandato (art. 15 bis).

- Armonización de políticas tributarias con el fin de bajar la presión fiscal (art. 18 bis).

- Incorporación del cálculo del Producto Bruto Geográfico (PBG) según metodologías del INDEC.

- Dentro de las sanciones se elimina la restricción en el otorgamiento de nuevos beneficios impositivos nacionales destinados al sector privado ubicado en la jurisdicción que haya incumplido (art. 32).

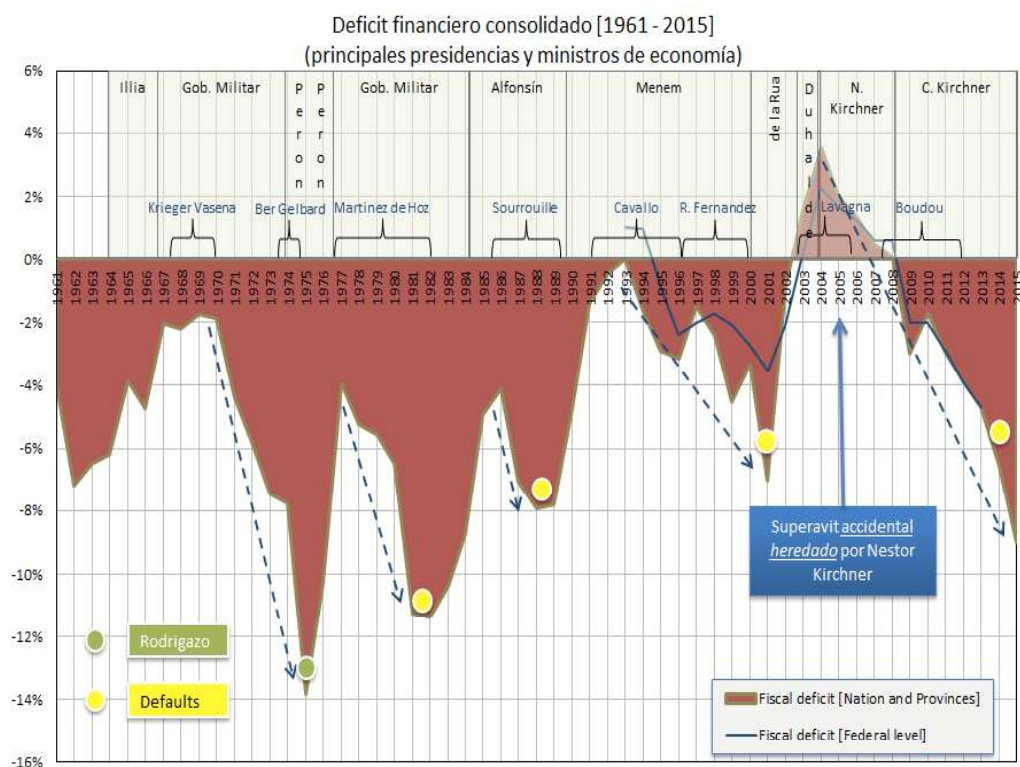
A la fecha las jurisdicciones provinciales que han adherido son:

PROVINCIA	NORMA DE ADHESION
Buenos Aires	Ley N° 15.036
Catamarca	Decreto Acuerdo N° 399
Chaco	Ley N° 2768-F
Chubut	Ley II N° 203
C.A.B.A.	Ley N° 5.955
Córdoba	Ley N° 10.538
Corrientes	Ley N° 6.434
Entre Ríos	Ley N° 10.599
Formosa	Ley N° 1.670
Jujuy	Ley N° 6.063
La Rioja	Ley N° 10.071
Mendoza	Ley N° 9.075
Misiones	Ley VII - N° 85
Neuquén	Ley N° 3.133
Rio Negro	Decreto Ley N° 1/18
Salta	Ley N° 8.091
San Juan	Ley N° 1.754-I
Santa Cruz	Ley N° 3.587
Santiago del Estero	Ley N° 7.261
Tierra del Fuego	Ley N° 1.230

IX. CONCLUSIÓN

Todo intento de aplicación de reglas fiscales en Argentina ha sido producto de las permanentes déficits fiscales combinado con imposiciones de organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, al cual sistemáticamente se ha recurrido solicitando su “ayuda”. En el siguiente gráfico se puede visualizar el

comportamiento del Presupuesto Nacional a lo largo de los últimos 55 años.



Nicolas Cachanosky | Metropolitan State University of Denver
www.ncachanosky.com | <http://puntodevistaeconomico.wordpress.com>

La implementación exitosa de un Régimen de Responsabilidad Fiscal no surge de imposiciones externas ni por necesidades locales sino de la voluntad política de todas las jurisdicciones de hacerlo. Y en Argentina esa voluntad se manifiesta, pero no es genuina. No hay un convencimiento de los beneficios del mismo.

Para lograr la misma es necesario diagnosticar correctamente la problemática fiscal, seleccionar pocas y sencillas reglas que la representen.

Es fundamental que las reglas contribuyan a la sostenibilidad fiscal, se mantengan en el tiempo y sean operativas. En caso de introducir gastos deducibles (por ejemplo, como la regla del artículo 10 de la LRF), deben publicarse de manera desagregada todos los datos necesarios

para efectuar las mediciones de los indicadores y de esa forma se contribuye con la transparencia y la rendición de cuentas.

No deben faltar las cláusulas de escape, las que deben estar claramente definidas y ser precisas bajo qué circunstancias se activan.

Con el fin de otorgarle cierta flexibilidad y que el Régimen sea sostenible en el tiempo, se deben considerar la existencia de situaciones excepcionales bajo las cuales no se deben aplicar las reglas numéricas. Dichos eventos deberán estar bien especificados y es conveniente que, de ocurrir, el Poder Legislativo ratifique la no aplicación de las reglas.

En situaciones como la que actualmente atraviesa el país (nivel de endeudamiento elevado, desequilibrio de cuentas públicas, entre otros) es conveniente plantear un sistema de transición y convergencia gradual hacia niveles de endeudamiento y/o déficits.¹⁴

Dada la diversidad y diversa problemática que presenta cada una de las provincias (Necesidades básicas insatisfechas, densidad de población, prestaciones en educación básica, niveles de atención primaria de salud, tasa de mortalidad infantil, tasa de delincuencia, etc.) clasificar y agrupar de acuerdo a características y problemáticas similares con el fin de establecer diferentes límites respecto del desempeño de algunos indicadores.

La disciplina fiscal es la base para evitar la reiteración de los errores del pasado.

El derecho financiero ha visto desarrollarse diversos métodos para instrumentar la misma. De la mano de la rehabilitación del equilibrio presupuestario, según el cual los gastos corrientes y de capital deben financiarse con recursos de la misma índole, se han instrumentado mecanismos para reducir el endeudamiento y también para limitar, la presión fiscal y el crecimiento del gasto público.

En el marco de diversas experiencias políticas, inculcadas por el pensamiento conservador norteamericano, los planes de ajuste

¹⁴ Si bien el ejercicio presupuestario 2017 fue de transición y la Ley Nº 24.729 modificadorio de la LRF plantea una convergencia al equilibrio para el 2019 se considera que el proceso se debería hacer en un mínimo de 4 años.

estructural y de reforma de Estado que se aplicaron, de igual forma en América Latina como en Europa para la constitución del Mercado Común, los mecanismos de disciplina financiera apuntan a restringir la dimensión cuantitativa de la actividad financiera del Estado y a limitar el uso del crédito público.

El rasgo común para aplicar estos planes se basa en sostener una visión crítica frente al Estado, conceptualizado como un factor de por sí negativo.

Esta visión no se sostiene en el caso argentino por dos razones:

- Dado el carácter rentístico del capitalismo nacional, donde las relaciones entre los actores políticos y económicos es muy compleja, la cual se articula a través de la cooptación, el clientelismo y la corrupción, la actividad financiera del Estado no es sentida como negativa. Es más, como lo demuestran las concesiones de privilegios, beneficios fiscales y regímenes de promoción industrial (lo que lleva a un excesivo gasto tributario), el estilo de las concesiones de servicios públicos y de privatización de actividades que tuvo lugar en la década del 90', y la permanente política discrecional de subsidios y subvenciones, a pesar que en el discurso evalúe de manera negativa al Estado, lo cooptan, lo utilizan y lo depredan.

- Complementando lo anterior, dado que el Estado ha sido agente fundamental de integración social, la desarticulación y crítica del Estado conduce al establecimiento de una sociedad de enormes desigualdades, con una distribución negativa del ingreso y basada en procesos sociales de exclusión.

La reconstitución del Estado, pasa por su autonomía respecto de esos agentes económicos de mayor poder y, a la vez, por la posibilidad real de volver a actuar como agente político de integración social. (CORTI, 2011)

El debate de reglas versus discrecionalidad en materia de política económica es de vieja data. Las sociedades encontraron siempre que, salvo en situaciones de emergencia o algún desastre, el costo de la discrecionalidad elevada superaba a las ventajas que conlleva.

En el terreno de la política fiscal en particular, (MUSGRAVE , y otros, 1999) proponían que el Congreso, al dictar normas tributarias, introdujese fórmulas ligando las tasas impositivas a los datos macroeconómicos. De esta manera buscaba hacer a la regla (la Ley) compatible con la necesaria flexibilidad en el manejo fiscal, sin caer en la discreción. Posibilitaba así la existencia de una política fiscal anticíclica, sin sacrificar los límites impuestos por las reglas.

Hay un límite entre reglas fiscales y discrecionalidad, que no necesariamente hay que olvidarse del principio presupuestario de Flexibilidad, para vencer los efectos negativos que producen las reglas fiscales, pero fundamentalmente se justifica el uso de las reglas fiscales si se aumenta la institucionalidad del Presupuesto.

La discrecionalidad dentro de normas, propone la aplicación de reglas contracíclicas en tiempos normales, preservando la capacidad de discrecionalidad para enfrentar situaciones imprevistas.

El desafío, entonces, es combinar de manera creíble el compromiso de largo plazo con una cierta flexibilidad de corto plazo. En economías tan vulnerables como la Argentina el manejo de la discrecionalidad pura, no es una vía aceptable para guiar al presupuesto hacia la maximización del bienestar. Mientras tanto habrá que esperar los resultados de la última reforma.

Como corolario de todo esto, es necesario comprender que para poder lograr los objetivos planteados implica tener una visión integral del problema que permita entender que **un Sistema de Responsabilidad Fiscal por sí solo no alcanza**, junto con él **se necesita hacer una reforma en el Sistema Impositivo que lo haga más simple y progresivo; una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos**, que aún está pendiente desde la reforma constitucional de 1994, a la cual se llegue luego de discutir una distribución primaria que tenga relación con las actividades que realiza el Estado Nacional como las Provincias y una distribución secundaria basada en indicadores que permitan una

distribución más justa para cumplir con la manda Constitucional y un **Régimen de Ética de la Función Pública** que indispensablemente se base en un **Sistema de Transparencia de Gestión e Información Pública** y una **Rendición de Cuentas integral** acorde al país que se quiera tener.

Bibliografía

- FISCAL AFFAIRS DEPARTMENT** Fiscal Rules -Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances. [Informe] / Fiscal Affairs Department ; International Monetary Fund. - 2009.
- ALESINA ALBERTO y PEROTTI RUBEN** Budget deficits and budget institutions. [Informe] / National Bureau of Economic Research. - Cambridge : [s.n.], 1996.
- CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL** Responsabilidad Fiscal 2005/2015 Reglas Fiscales Sustentables para el Estado Nacional, Provincias y Municipios [Libro] / ed. Farah Patricia y Thomasz, Esteban. - C.A.B.A. : C.F.R.F., 2015.
- MARCHI HECTOR DANIEL** La Responsabilidad Fiscal. Su importancia como garantía de sostenibilidad de las Políticas Públicas [Libro] = La Responsabilidad Fiscal. - C.A.B.A. : La Ley, 2015. - 1ra. Edición.
- UÑA GERARDO y BERTELLO NICOLAS** Reglas Fiscales en Argentina: experiencias recientes y propuestas para mejorar su impacto en el nivel provincial [Informe] / Fundación Konrad Adenauer. - 2004.
- LIENERT IAN** Should Advanced Countries Adopt a Fiscal Responsibility Law? [Informe] / Fiscal Affairs Department ; International Monetary Fund. - Washington : FMI, 2010.
- MELAMUD ARIEL** Reglas Fiscales en Argentina: El caso de la Ley de Responsabilidad Fiscal y los Programas de Asistencia Financieros [Informe] / Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). - Santiago de Chile : CEPAL, 2009.
- KENNEDY SUZANNE, ROBBINS JANINE y DELORME FRANCOIS** The Role of Fiscal Rules in Determining Fiscal Performance [Informe]. - 2001.
- GORBACHO ANA** Las Instituciones Fiscales del mañana [Libro]. - Washington : BID, 2012. - págs. 1 - 41.
- KOPITS GEORGE y SYMANSKY STEVEN** Fiscal Policy Rules [Informe] : Occasional paper 162 / International Monetary Fund. - Washington DC : International Monetary Fund , 1998.
- LAS HERAS JOSE MARIA** Estado Eficiente. Administración Financiera Gubernamental. Un enfoque sistémico [Libro]. - C.A.B.A. : Osmar E. Buyatti, 2010. - 3ra. Edición.
- BOLIVAR MIGUEL ANGEL** El Presupuesto Público: Ahorro, Inversión y Financiamiento [Libro]. - C.A.B.A. : Osmar D. Buyatti, 2012. - 1ra. Edición : págs. 551 - 636.
- ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO OCDE** Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria [Informe] / Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. - [s.l.] : OCDE, 2002.
- TANZI VITO** Fiscal Policy: When theory collides with reality [Publicación periódica] // CEPS Working Document . - Brussels : CEPS, June de 2006. - 246.
- LECRERC GUY [y otros]** Rendición de Cuentas, informe de rendimiento, auditoría comprensiva. Una perspectiva integrada [Libro] / ed. ARNALDO MARTA / trad. ACOSTA MARTA, LIETTI GRACIELA y RIGAUD CATHERINE. - Ottawa : CCAF-FCVI Inc., 1996. - 1ra. Edición.

O'DONNELL GUILLERMO Accountability horizontal: La institucionalización legal de la desconfianza política [Publicación periódica] // POSTData: Revista de reflexión y análisis político. - C.A.B.A. : [s.n.], Mayo de 2001. - 7. - págs. 11 - 34.

PELIZZO RICCARDO y STAPENHURST FREDERICK Como mejorar la rendición de cuentas democrática a nivel mundial [Libro]. - [s.l.] : Routledge, 2013.

TORNO MAS JOAQUIN [y otros] Transparencia, rendición de cuentas y participación: una agenda común para la cohesión social y la gobernanza en América Latina [Informe] / Oficina de Coordinación y Orientación del Programa URB-AL III ; Diputacion de Barcelona . - Barcelona : Dirección de Comunicación de la Diputación de Barcelona, 2012.

CACHANOSKY NICOLAS Argentina: El difícil problema crónico del déficit fiscal [Publicación periódica] // Carta Financiera. - C.A.B.A. : [s.n.], 3 de Abril de 2016.

CORTI HORACIO GUILLERMO Derecho Constitucional Presupuestario [Libro]. - C.A.B.A. : AbeledoPerrot S.A., 2011. - págs. 377 - 422.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL -DEPARTAMENTO DE FINANZAS PUBLICAS- Manual de Transparencia Fiscal [Libro] / ed. Internacional Fondo Monetario / trad. DONADI ROBERTO. - Washington : FMI, 2001.

FARAH PATRICIA Responsabilidad Fiscal 2005 - 2015 [Libro]. - C.A.B.A. : Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, 2015.

MUSGRAVE RICHARD y MUSGRAVE PEGGY Finanzas en el Sector Público [Libro] / trad. DIAZ ALVAREZ AMELIA. - Madrid : SA McGraw-Hill/ Interamericana España, 1999.

